

この法律は2026年5月20日現在有効です。

この法律の立法経緯（施行されていない変更点を含む）については、[立法変更一覧表](#)を参照してください。

住宅賃貸借法

[SBC 2002] 第78章

2002年11月26日承認

コンテンツ

第1部 — 序論

第1部門 - 一般

- 1 定義
- 2 この法律が適用される対象
- 3 この法律は未成年者との賃貸借契約にも適用される
- 4 この法律が適用されないもの
- 5 この法律は回避できない
- 5.1 行政裁判所法の適用
- 6 家主と借主の権利と義務の執行
- 7 本法または賃貸借契約を遵守しなかった場合の責任

第2部 — 本法の施行

- 8 取締役の任命
- 9 取締役の権限と義務
- 9.1 取締役が請負業者に業務を委任する権限
- 10 ディレクターはフォームを承認することができる
- 11 取締役および職員は民事訴訟において強制的に証言させられてはならない。

第2部 — 住宅賃貸借 — 権利と義務

第1部 — 賃貸借契約書の作成

- 12 賃貸借契約には標準条項が含まれています
- 13 賃貸借契約の要件
- 14 [賃貸借契約の修正](#)
- 15 申請料および処理手数料は禁止されています
- 16 賃貸借契約に基づく権利と義務の開始

第2部 — 賃貸借契約におけるその他の特定条項

- 17 家主は保証金を要求する場合があります
- 18 ペットに関する規約およびペットによる損害賠償金
- 19 預金額の上限
- 20 敷金に関する家主の禁止事項
- 21 借主による敷金に関する禁止事項
- 21.1 大麻
- 22 加速条項は禁止されています

22.1 入居人数に基づく賃料の変動に関する制限

第3部 — 賃貸借開始時

- 23 入居時またはペットの新規飼育時の状態確認
- 24 報告要件を満たさなかった場合のテナントと家主への影響
- 25 新しい入居者のために鍵を交換する

第4部 — 賃貸借期間中

- 26 家賃の支払いと不払いに関する規則
- 27 サービスまたは施設の停止または制限
- 28 借家人の平穏享受権の保護
- 29 賃貸物件への家主の立ち入りが制限される
- 30 テナントのアクセス権は保護されている
- 31 錠前やその他のアクセス方法の変更の禁止
- 32 家主と借主の修繕および維持に関する義務
- 33 緊急修理
- 34 譲渡および転賃

第5部 — 賃貸借契約の終了時

- 35 物件の状態確認：賃貸契約終了時
- 36 報告要件を満たさなかった場合のテナントと家主への影響
- 37 賃貸契約期間終了時に賃貸物件を退去する
- 38 保証金およびペット損害保証金の返還
- 38.1 保証金およびペット損害賠償金の返還命令
- 39 転居先住所が提供されない場合、家主は敷金を没収する場合があります。

パート3 — どのような家賃値上げが認められるのか

- 40 「家賃の値上げ」の意味
- 41 家賃の値上げ
- 42 家賃値上げの時期と通知
- 43 家賃の値上げ額
- 43.1 家賃値上げ通知は効力を持たない

第4部 — 賃貸借契約を終了させる方法

第1部 — 賃貸借契約の終了

- 44 賃貸借契約の終了方法
- 44.1 賃貸借契約の終了に関する家主の禁止事項
- 45 テナントからの通知
- 45.1 入居者への通知：家庭内暴力または長期介護
- 45.2 資格確認
- 45.3 テナントグループのうちの1人による契約解除
- 46 家主からの通知：家賃の不払い
- 47 家主の通知：原因
- 48 家主からの通知：家主との雇用関係の終了
- 49 家主からの通知：家主による物件の使用
- 49.1 家主からの通知：テナントが賃貸物件の入居資格を失いました
- 49.2 所長の指示：改修または修理
- 50 借主は、特定の条項に基づき通知を行うことにより、賃貸借契約を早期に終了させることができる。
- 51 テナント補償：第49条通知

- 51.1 テナントへの補償：退去義務
- 51.2 優先購入権
- 51.3 テナントへの補償：優先購入権なし
- 51.4 テナント補償：第49.2条命令

52 賃貸借契約終了通知の形式と内容

53 誤った有効日が自動的に変更されました

第1.1節 — 特定の賃貸借契約の終了手続き

53.1 特定の賃貸借契約の終了に関する通知を生成しました

第2部 — 賃貸物件の占有命令

54 テナントに対する占有命令

55 家主に対する占有命令

56 賃貸借契約の早期終了命令の申請

56.1 占有命令：賃貸借契約不履行

57 賃貸契約期間が終了した際にテナントが退去しない場合はどうなりますか？

第4.1部

57.1- 廃止

57.61

第5部 — 紛争解決

第1部 — 紛争解決手続

57.7 紛争解決サービス

58 紛争の解決

59 手続き開始

60 紛争解決の申請が可能な最終時間

61 紛争解決手続きの通知

62 取締役の紛争解決手続きに関する権限

63 紛争解決の機会

64 紛争解決手続き全般

64.1 円滑な和解プロセス

64.2 当事者が合意によって紛争を解決した場合の決定または命令

65 取締役の命令：法律、規則または賃貸借契約の違反

66 所長の指示：時間制限の変更

67 取締役の命令：損害または損失に対する補償

68 所長命令：賃貸借契約終了通知

69 理事長の命令：家賃の値上げ

70 局長の命令：賃貸物件への家主の立ち入り権

71 所長命令：記録の送付および送達

72 取締役の命令：手数料および金銭命令

73 取締役は紛争を共同で解決することを要求する場合があります

74 紛争解決手続きはどのように行われるか

75 証拠規則は適用されない

76 所長は、出席者に対し記録の提出を求めることができる。

77 ディレクターの決定

78 決定または命令の訂正または明確化

第1.1節

78.1 番号変更

第2部 — 決定および命令の審査

- 79 取締役の決定または命令の見直し
- 80 審査申請の期限
- 81 審査請求に対する決定
- 82 取締役の決定または命令の見直し
- 83 廃止

第3部 — 局長命令の執行

- 84 局長の命令は最高裁判所に提出することができる。
- 84.1 取締役の専属管轄
- 85 取締役の命令の中には、地方裁判所に提出できるものもある。

第4部門

- 86 廃止
- 86.1-86.3 廃止
- 87 廃止

第5.1項 — 行政罰

- 87.01 調査および行政処分
- 87.1 調査
- 87.2 レコードの制作
- 87.3 行政処分
- 87.4 罰金額
- 87.5 行政処分通知
- 87.6 ディレクターの決定
- 87.7 決定または命令の訂正または明確化
- 87.8 行政処分の見直し
- 87.9 行政罰金の回収

第6部 — 一般的な事項**第1部 — 記録の提供または開示方法**

- 88 記録の配布または提供方法全般
- 89 特定の記録に関する特別な規則
- 90 記録が受領されたときとみなされるとき

第2部 — 他の法律の適用

- 91 コモンローが適用される
- 92 契約不履行法
- 93 土地の譲渡または移転に伴い、債務も移転する。
- 94 テナントに影響を与える裁判手続き

第2.1節

- 94.1 番号変更
- 94.11 廃止
- 94.2 番号変更
- 94.21 番号変更
- 94.3 番号変更
- 94.31 番号変更

第3部 — 犯罪、罰則及び規則

- 95 違反行為と罰則
- 96 犯罪を起訴するための時効期間

96.1 廃止

97 規制を制定する権限

第7部 — 経過規定及び付随規定

98 「旧法」の意味

99 廃止

100 移行期間：賃貸借開始時の条件

101-102 廃止

103 移行措置：保証金

104 経過措置

104.1 廃止

104.2 廃止

104.3 移行 — 定期賃貸借契約

105-116 過ぎた

117 開始

第1部 — 序論

第1部門 - 一般

定義

1 この法律では：

「紛争解決の申請」とは、**第58条(1)** *[紛争の決定]* に基づき局長に対して行う申請を意味する。

「承認された様式」とは、**第10条(1)** *[長官は様式を承認することができる]* に基づき、当該条項の目的のために長官が承認した様式を意味する。

「認可されたインターネットサイト」とは、局長が管理するインターネットサイト、または局長が本法の目的のために使用することを認可したインターネットサイトを意味する。

「権限のある者」とは、テナントまたはテナントの賃貸物件に関して、

- (a) 家主、
- (b) 賃貸物件が所在する住宅物件の別のテナントまたは居住者、
- (c) 賃貸物件が所在する住宅地において、家主または当該住宅地内の別の賃貸物件のテナントもしくはその他の居住者によって立ち入りを許可された者、または
- (d) 賃貸物件が所在する居住用不動産に、正当な権限をもって立ち入っている別の人物。

「共用部分」とは、居住用不動産のうち、テナント同士、または家主と1人以上のテナントが共有して使用する部分を意味する。

「取締役」とは、**第8条** *[取締役の任命]* に基づいて任命された取締役を意味し、第9条(2)に規定する従業員に与えられた取締役の権限、義務または機能、もしくは同条

に基づいて雇用された者に委任された権限、義務または機能に関しては、当該従業員または当該人物を含む。

「**紛争解決手続**」とは、第58条(1)に基づき紛争解決の申請を行うことにより開始される手続を意味する。

「**紛争解決プロセス**」とは、紛争となっている一つまたは複数の問題を解決するために規則または局長によって定められたプロセスを意味し、これには、第5部 *[紛争の解決]* に基づく促進的和解プロセスおよび聴聞会が含まれるが、これらに限定されない。

「**円滑な和解手続き**」とは、紛争解決申請の当事者が紛争を解決するのを支援するために局長が定めた手続きを意味する。

「**定期借家契約**」とは、借家契約の終了日が明記された借家契約に基づく借家契約を意味する。

「**生成通知**」とは、**第53.1条***[特定の賃貸借契約の終了に関する生成通知]*に従って、承認されたインターネットサイトから取得した承認済みの書式を意味します。

賃貸物件に関して「**家主**」とは、以下のいずれかに該当する者を指す。

- (a) 賃貸物件の所有者、所有者の代理人、または家主の代理として、
 - (私) 賃貸借契約に基づき賃貸物件の占有を許可する、または
 - (ii) 本法または賃貸借契約に基づき権限を行使し、義務を履行する。
- (b) (a)項に規定する者の相続人、譲受人、個人代表者及び権利承継人。
- (c) 賃貸物件に居住するテナント以外の人物で、
 - (私) 賃貸物件の占有権を有し、
 - (ii) 賃貸物件に関して、賃貸借契約または本法に基づく家主の権利を行使する。
- (d) 文脈上必要な場合は、元家主。

「**製造住宅**」とは 製造住宅団地賃貸借法における定義と同じ意味を持つ。

「**定期借家**」とは

- (a) この法律に従って終了するまで継続する賃貸借契約に基づく週単位、月単位、またはその他の定期的な賃貸借、および
- (b) 借主が固定期間の終了時に賃貸物件を明け渡すことを規定していない固定期間賃貸借契約に関して、第44条(3) *[賃貸借の終了方法]*に基づいて発生する賃貸借。

「**ペット損害保証金**」とは、ペットが住宅物件に与えた損害に対する保証金として、借主または借主の代理人が貸主に支払う金銭、価値、または権利を意味するが、以下は含まない。

- (a) 保証金、または
- (b) 第97条(2)(k)項*[手数料に関する規則]*に基づいて定められた手数料。

「書留郵便」とは、カナダ郵便が提供する、指定された受取人への配達確認が可能なあらゆる郵便配達方法を指します。

「賃料」とは、賃借人が賃貸物件の占有権、共用部分の使用権、サービスまたは設備の利用権と引き換えに、賃借人または賃借人の代理人が賃貸人に支払う、または支払うことに合意した金銭、または価値もしくは権利を与え、または与えることに合意した権利を意味するが、以下のいずれも含まない。

- (a) 保証金。
- (b) ペットによる損害に対する保証金。
- (c) 第97条(2)(k)項[手数料に関する規則]に基づいて定められた手数料。

「賃貸物件」とは、テナントに賃貸されている、または賃貸される予定の居住用宿泊施設を意味する。

「居住用不動産」とは

- (a) 1つ以上の賃貸ユニットまたは共用エリアが存在する建物、建物の一部、または関連する建物群。
- (b) 建物、関連する建物群、または共有エリアが存在する区画または複数の区画、
- (c) 賃貸物件と共用エリア、
- (d) 当該区画または複数の区画に存在するその他の建造物。

「手続き規則」とは、第57.7条 [紛争解決サービス] または第87.01条 [調査および行政罰] に基づき局長が定める手続き規則を意味する。

「保証金」とは、借主が賃貸物件に関して負ういかなる債務または義務の担保として、借主自身または借主の代理人が賃貸人に支払う金銭、価値、または権利を意味するが、以下のものは含まない。

- (a) 家賃支払いのための先日付小切手。
- (b) ペットによる損害に対する保証金。
- (c) 第97条(2)(k)項[手数料に関する規則]に基づいて定められた手数料。

「サービスまたは設備」には、賃貸物件の賃借人に対して家主が提供する、または提供することに合意した以下のものが含まれます。

- (a) 家電製品および家具。
- (b) 公共事業および関連サービス。
- (c) 清掃およびメンテナンスサービス。
- (d) 駐車スペースおよび関連施設。
- (そして) ケーブルテレビ設備。
- (f) 洗濯設備
- (g) 保管施設。
- (h) エレベーター;

- (私) 共用レクリエーション施設。
- (j) インターホンシステム
- (k) ごみ処理施設および関連サービス。
- (l) 暖房設備または暖房サービス。
- (m) ハウスキーピングサービス

「標準条項」とは、規則で定められた賃貸借契約の標準条項を意味する。

「転貸借契約」とは、賃貸借契約を意味する。

- (a) の下で

- (私) 賃貸物件の借主が、借主の賃貸借契約期間よりも短い期間、賃貸借契約に基づく借主の権利を転借人に譲渡し、
- (ii) 転借人は転貸借契約期間の終了時に賃貸物件を明け渡すことに同意し、

- (b) それは、転貸借契約に基づく賃貸借関係が終了する日付を明記したものである。

「賃貸借」とは、賃貸借契約に基づき賃借人が賃貸物件を占有する権利を意味する。

「賃貸借契約」とは、賃貸物件の占有、共用部分およびサービスと設備の利用に関して、家主と借主の間で交わされる、書面または口頭による、明示的または黙示的な合意を意味し、賃貸物件を占有するための許可も含む。

「テナント」には以下が含まれる

- (a) 亡くなったテナントの遺産、そして
- (b) 状況に応じて、以前のテナントまたは将来のテナントを指す。

この法律が適用される対象

- 2 (1) 他のいかなる法令の規定にかかわらず、ただし第4条 [本法が適用されないもの] に従うことを条件として、本法は賃貸借契約、賃貸物件、その他の居住用不動産に適用される。
- (2) 本法に別段の定めがある場合を除き、本法は、本法の施行日前または施行日後に締結された賃貸借契約に適用される。

この法律は未成年者との賃貸借契約にも適用される

- 3 19歳未満の者も賃貸借契約を締結することができ、その契約、本法、および規則は、[幼児法](#)第19条にかかわらず、その者によって、またその者に対して強制執行可能である。

この法律が適用されないもの

- 4 この法律は以下に適用されない
 - (a) 非営利住宅協同組合が組合員に賃貸する住居。
 - (b) 教育機関が所有または運営し、その教育機関が学生または従業員に提供する居住施設。

- (c) 入居者がその住居の所有者と浴室や台所設備を共有する居住用宿泊施設、
- (d) 住居は敷地内に含まれており、
 - (私) 主にビジネス目的で使用され、
 - (ii) 単一の契約に基づいてレンタルされ、
- (そして) 休暇や旅行の宿泊施設として利用されている居住用宿泊施設、
- (f) 緊急避難所または一時的な住居として提供される居住施設、
- (g) 居住用
 - (私) コミュニティケアおよびアシステッドリビング法に基づくコミュニティケア施設において、
 - (ii) 継続介護法に基づく継続介護施設において、
 - (iii) 病院法に基づく公立または私立病院において、
 - (iv) 精神保健法に基づき指定されている場合、州の精神保健施設、観察ユニット、または精神科ユニットにおいて、
 - (で) [2026年12月6日に廃止]
- (私たちは) リハビリテーションまたは治療的処置もしくはサービスを提供する過程で利用可能になるもの、
- (h) 矯正施設内の居住施設、
- (私) 賃貸借契約期間が20年を超える居住用宿泊施設、
 - (j) 製造住宅団地賃貸借法が適用される賃貸借契約、または
- (k) 所定の賃貸借契約、賃貸物件または居住用不動産。

この法律は回避できない

- 5 (1) 家主および借主は、本法または本規則を回避したり、契約によって適用除外としたりすることはできない。
- (2) 本法または本規則を回避しようとするいかなる試みも無効である。

行政裁判所法の適用

- 5.1 (1) 行政審判所法の以下の規定は、局長が審判所であるかのように、局長に対して、本法第4部第1.1節に基づく決定、本法第5部第1節に基づく紛争解決手続、本法第5部第2節に基づく審査、および本法第5.1部にに基づく行政罰の賦課及び審査に適用される。
 - (a) 第1部 [解釈及び適用] (「円滑な和解プロセス」の定義を除く)
 - (b) 第29条 [情報開示の保護]
 - (c) 第44条 [憲法問題に関する管轄権を持たない裁判所]
 - (d) 第46.3条 [人権法典を適用する管轄権を持たない裁判所]
- (そして) 第48条 [審理における秩序の維持]
- (f) 第56条 [裁判所および構成員の免責保護]
- (g) 第57条 [司法審査の期限]

(h) 第58条 [排除条項付き審査基準]

(私) 第59.1条 [調査]

(j) 第60条(1)(i)及び(2) [規則を制定する権限]

(k) 第61条 [情報公開及び個人情報保護法の適用]

- (2) [本法第5部の目的のために行政裁判所法](#)第29条、第56条、および第61条を適用する場合、これらの条項における「円滑な和解手続き」への言及は、当該部における「円滑な和解手続き」への言及として解釈されなければならない。

家主と借主の権利と義務の執行

- 6 (1) 本法に基づいて定められた権利、義務、および禁止事項は、賃貸借契約に基づく家主と借主の間で執行可能である。
- (2) 家主または借主は、家主と借主が第58条(1) [紛争の決定]に規定する紛争を解決できない場合、紛争解決の申請を行うことができる。
- (3) 賃貸借契約の条項は、以下の場合には強制力を持たない。
- (a) この用語は、この法律または規則と矛盾する。
 - (b) その用語は不当である、または
 - (c) その条項は、それに基づく権利と義務を明確に伝えるような形で表現されていない。

本法または賃貸借契約を遵守しなかった場合の責任

- 7 (1) 家主または借主が本法、規則、または賃貸借契約を遵守しない場合、遵守しなかった家主または借主は、結果として生じた損害または損失を相手方に賠償しなければならない。
- (2) 家主または借主が、相手方の本法、規則、または賃貸借契約の不遵守によって生じた損害または損失に対する賠償を請求する場合、損害または損失を最小限に抑えるために合理的なあらゆる措置を講じなければならない。

第2部 — 本法の施行

取締役の任命

- 8 本法の適用上、取締役は[公務員法](#)に従って任命されなければならない。

取締役の権限と義務

- 9 (1) 局長は、本法に基づき任命または継続雇用されたすべての事項および人物の管理運営に責任を負う。
- (2) [職員は公務員法](#)に基づいて任命される場合があり、また、局長は、本法に基づく局長の権限を行使し、局長の義務および機能を遂行するために必要と判断するその他の者を留任させることができる。

3) 及び (4) [2023年法律第47号第66条により廃止。]

- (5) 局長は、家主および借主に対し、本法に基づく権利および義務に関する情報を提供することができる。

取締役が請負業者に業務を委任する権限

- 9.1** (1) 局長は、第9条(2)に基づいて雇用された者に、本法に基づく局長の権限、義務または職務のいずれかを委任することができる。ただし、手続規則を定める権限および本条に基づく委任の権限は除く。
- (2) (1)項に基づく代表団
- (a) キャンセルされる可能性があります。
 - (b) 取締役が委任された権限、義務または機能を遂行することを妨げるものではなく、
 - (c) 取締役が適切と判断する条件が適用される場合があります。
- (3) 局長が職を辞した場合でも、本条に基づく委任は引き続き有効である。
- (a) 契約期間中、または
 - (b) 後任の取締役によって取り消されるまで。
- (4) 本条に基づき局長から委任された権限、義務または職務を遂行していると主張する者は、要請があった場合、委任の証拠を提示しなければならない。

ディレクターはフォームを承認することができる

- 10** (1) 局長は、本法の目的のために様式を承認することができる。
- (1.1) 本法に基づき承認された様式を使用する者は、当該承認された様式に関して、本法の目的のために局長が必要とする情報またはその他の記録を提供しなければならない。
- (2) 承認された様式からの逸脱であっても、その内容に影響を与えず、かつ誤解を招く意図がない場合は、使用された様式の有効性は損なわれない。

取締役および職員は民事訴訟において強制的に証言させられてはならない。

- 11** (1) 第9条(2)項[取締役の権限及び義務]に基づき取締役及び雇用、従事又は留保された者は、本法に基づく紛争から生じる民事訴訟において強制的に出頭させられてはならない。
- (a) 職務遂行中に知った事項に関して証言すること、または
 - (b) 本法に基づく局長の権限または義務により局長が保有する記録を提出すること。
- (2) (1)項の規定にかかわらず、裁判所は、司法審査手続法に基づく司法審査の申請の対象となっている紛争解決手続の記録を局長に提出するよう求めることができる。

第2部 — 住宅賃貸借 — 権利と義務

第1部 — 賃貸借契約書の作成

賃貸借契約には標準条項が含まれています

12 標準条項は、すべての賃貸借契約の条項です。

- (a) 賃貸借契約が2004年1月1日以前に締結されたか、それ以降に締結されたか、
- (b) 賃貸借契約が書面で行われているかどうかに関わらず。

賃貸借契約の要件

13 (1) 家主は、2004年1月1日以降に締結されるすべての賃貸借契約を文書で作成しなければならない。

(2) 賃貸借契約書は、規則で定められたすべての要件を遵守し、以下のすべての事項を記載しなければならない。

- (a) 標準条件。
- (b) 貸主と借主の正式な氏名。
- (c) 賃貸物件の住所。
- (d) 賃貸借契約が締結された日付。

(そして) 家主または家主の代理人の住所および電話番号。

(f) 以下の事項に関する合意条件：

- (私) 賃貸借契約が開始される日付。
- (ii) 賃貸借契約が定期賃貸借契約である場合、それが週単位、月単位、またはその他の定期的な契約であるかどうかにかかわらず。
- (iii) 賃貸借契約が定期借家契約である場合は、契約期間が終了する日付。
- (iii.1) 賃貸借契約が第97条(2)(a.1)に規定される状況における固定期間賃貸借契約である場合、借主は契約期間の終了時に賃貸物件を明け渡さなければならない。
- (iv) 特定の期間に支払うべき賃料の額、および賃料が入居人数によって変動する場合は、その変動額。
- (で) 賃貸借契約の基準となる月、またはその他の期間において、賃料の支払期限となる日。
- (私たちは) 賃料に含まれるサービスおよび設備はどれですか。
- (vii) 保証金またはペット損害保証金の金額、および保証金またはペット損害保証金が支払われた日または支払われなければならない日。

(3) 家主と借主が賃貸借契約を締結してから21日以内に、家主は借主に契約書の写しを渡さなければならない。

賃貸借契約の修正

14 (1) 賃貸借契約は、標準条項を変更または削除するために修正することはできない。

(2) 賃貸借契約は、標準的な条項以外の条項を追加、削除、または変更するために修正できるのは、貸主と借主の双方がその修正に同意した場合に限る。

(3) (2)項に基づく合意の要件は、以下のいずれにも適用されない。

- (a) 本法第3部に従って賃料を値上げすること。
- (b) 第27条[サービスまたは施設の終了または制限]に従って、サービスまたは施設を撤回または制限すること。
- (c) 貸主または借主が、相手方の同意を必要としない旨の局長命令を得た契約条件。

申請料および処理手数料は禁止されています

15 家主は、人に料金を請求してはならない。

- (a) 賃貸契約の申請を受け付ける、
- (b) アプリケーションを処理する、
- (c) 入居希望者の適格性を調査する、または
- (d) その人物をテナントとして受け入れる。

賃貸借契約に基づく権利と義務の開始

16 賃貸借契約に基づく貸主と借主の権利と義務は、借主が実際に賃貸物件に入居したかどうかに関わらず、賃貸借契約が締結された日から効力を生じる。

第2部 — 賃貸借契約におけるその他の特定条項

家主は保証金を要求する場合があります

17 家主は、本法および関連規則に従い、賃貸借契約を締結する条件として、または賃貸借契約の条項として、借主に保証金の支払いを要求することができる。

ペットに関する規約およびペットによる損害賠償金

- 18 (1) 賃貸借契約には、以下のいずれか、または両方を行う条項や条件が含まれる場合があります。
- (a) ペットの飼育を禁止すること、または入居者が居住物件で飼育できるペットの大きさ、種類、数を制限すること。
 - (b) 賃貸物件内でペットを飼育する際の、賃借人の義務を規定する。
- (2) 2004年1月1日以降、家主が借主に居住物件でペットを飼うことを許可する場合、家主は第19条 [保証金の額の制限] および第20条 [保証金に関する家主の禁止事項] に従って、借主にペットの損害保証金を支払うよう要求することができる。
- (3) このセクションは、[盲導犬および介助犬法](#)の対象となります。

預金額の上限

- 19 (1) 家主は、賃貸借契約に基づいて支払われる1か月分の家賃の半分に相当する額を超える敷金またはペット損害保証金を要求したり、受け入れたりしてはならない。
- (2) 家主が、(1)項で認められている金額を超える敷金またはペット損害保証金を受け取った場合、借主は、その超過分を家賃から差し引くか、その他の方法で超過分を回

収めることができる。

敷金に関する家主の禁止事項

20 家主は以下のいずれの行為も行ってはならない。

- (a) 賃貸借契約を締結する時以外の時点で、保証金を要求すること。
 - (b) 賃貸借契約に関して、複数の保証金を要求または受け入れること。
 - (c) ペットの損害保証金は、以下のいずれかの時期以外には必要となります。
 - (私) 家主と借主が賃貸借契約を締結したとき、または
 - (ii) 賃貸借契約期間中に借主がペットを飼い始めた場合、貸主が借主がペットを住居内で飼育することに同意した場合。
 - (d) 賃貸借契約に関して、家主が借主が居住物件で飼育できるペットの数に関わらず、複数のペット損害保証金を要求または受け入れること。
- (そして) 賃貸借契約の条項として、賃貸人が賃貸借契約終了時に敷金またはペット損害保証金の全部または一部を自動的に保持することを義務付ける、または含める。

借主による敷金に関する禁止事項

21 家主が書面で同意しない限り、借主は敷金またはペットによる損害賠償保証金を家賃に充当してはならない。

大麻

21.1 (1) このセクションでは：

「大麻」は、[大麻規制および免許法](#)における意味と同じである。

「大麻規制日」とは [大麻規制および免許法](#)第14条が施行される日を意味する。

「大麻植物」は、[大麻規制および免許法](#)におけるものと同じ意味を持つ。

「栽培する」とは、耕作、繁殖、収穫を意味する。

「医療用大麻」とは [大麻規制・免許法](#)における意味と同じである。

(2) 大麻規制日前に締結された賃貸借契約の場合

- (a) タバコの喫煙を禁止または制限する条項を含み、
- (b) 大麻の喫煙を明示的に許可する条項は含まれていない。

賃貸借契約には、タバコの喫煙が禁止または制限されているのと同様に、大麻の喫煙を禁止または制限する条項が含まれているとみなされる。

(3) 念のため明確にしておく、大麻を含む物質を気化させることは、(2) 項の目的においては大麻を喫煙することには当たらない。

(4) 大麻規制日前に締結された賃貸借契約には、大麻規制日の前日に、住宅物件内または住宅物件上で大麻植物を栽培することを禁止する条項が含まれているとみなされる。

- (a) テナントが居住用不動産内または敷地内で医療用大麻である大麻植物を1本以上栽培している。
- (b) 植物を育てることは賃貸借契約の条項に反するものではなく、
- (c) テナントは、適用される連邦法に基づき、居住用不動産内または敷地内で植物を栽培することが許可されており、医療用大麻に関して当該法律に基づく要件を遵守している。

加速条項は禁止されています

- 22** 賃貸借契約には、賃貸借契約の条項に違反した場合に、賃貸借契約の残りの期間に支払われるべき賃料の全部または一部が支払期限を迎えて支払われるべきとなるという条項を含めてはならない。

入居人数に基づく賃料の変動に関する制限

- 22.1** 賃貸借契約に、賃料が入居人数に応じて変動するという条項が含まれている場合、家主は、以下のいずれかの入居者の追加を理由として、賃料を増額してはならない。

- (a) 居住者のうち未成年者。
- (b) 賃貸借契約締結時に未成年者であり居住者であったが、現在は未成年者ではない居住者。

第3部 — 賃貸借開始時

入居時またはペットの新規飼育時の状態確認

- 23** (1) 家主と借主は、借主が賃貸物件の占有権を取得する日、または双方が合意した別の日に、賃貸物件の状態を共に点検しなければならない。
- (2) 家主と借主は、借主がペットを飼い始める日、またはそれ以前に、相互に合意した別の日に、賃貸物件の状態と一緒に検査しなければならない。
- (a) 家主は、賃貸借開始後に借主が住宅物件でペットを飼育することを許可し、
 - (b) 前回の検査は(1)項に基づいて完了していなかった。
- (3) 家主は、規定に従い、借主に少なくとも2回の検査機会を提供しなければならない。
- (4) 家主は、規定に従って物件の状態検査報告書を作成しなければならない。
- (5) 家主と借主の両方が物件の状態検査報告書に署名する必要があり、家主は規則に従って借主にその報告書の写しを渡さなければならない。
- (6) 家主は、テナントの立ち会いなしに検査を行い、報告書を完成させて署名しなければならない。
- (a) 家主は(3)項を遵守しており、
 - (b) テナントはどちらの機会にも参加しなかった。

報告要件を満たさなかった場合のテナントと家主への影響

- 24** (1) 賃借人が敷金またはペット損害保証金、あるいはその両方を返還してもらう権利は、以下の場合には消滅する。
- (a) 家主は第23条(3) [検査の機会2回]を遵守しており、
 - (b) テナントはどちらの機会にも参加していません。
- (2) 家主が住宅物件の損害に対して敷金またはペット損害保証金、あるいはその両方から請求する権利は、家主が
- (a) 第23条(3) [検査の機会2回]に準拠していません。
 - (b) 第23条(3)を遵守したが、いずれの機会にも参加せず、
 - (c) 規定に従って、状態検査報告書を作成し、そのコピーをテナントに渡さない。

新しい入居者のために鍵を交換する

- 25** (1) 新規賃貸借開始時の借主の要求により、家主は
- (a) 鍵を交換するか、または鍵を改造して、前の入居者に渡された鍵やその他のアクセス手段では賃貸物件にアクセスできないようにする。
 - (b) (a)項に基づく変更に関連するすべての費用を支払う。
- (2) 家主が前回の賃貸借契約終了時に既に第(1)項(a)および(b)を遵守していた場合、家主は再度遵守する必要はありません。

第4部 — 賃貸借期間中

家賃の支払いと不払いに関する規則

- 26** (1) 借主は、賃貸借契約に基づき賃料の支払期日が到来した際には、貸主が本法、規則、または賃貸借契約を遵守しているか否かにかかわらず、賃料を支払わなければならない。ただし、借主が本法に基づき賃料の全部または一部を控除する権利を有する場合はこの限りではない。
- (2) 家主は、賃借人が現金で家賃を受け取った場合、領収書を発行しなければならない。
- (3) テナントが賃貸借契約に従って賃料を支払うかどうかにかかわらず、家主は
- (a) テナントの個人所有物を差し押さえる、または
 - (b) テナントが自身の私物にアクセスすることを妨げたり、妨害したりすること。
- (4) (3)(a)項は、以下の場合には適用されない。
- (a) 家主は訴訟を許可する裁判所命令を持っているか、
 - (b) 借主が賃貸物件を放棄し、家主は規則を遵守している。

サービスまたは施設の停止または制限

- 27** (1) 家主は、以下の場合にはサービスや施設を終了または制限してはならない。

- (a) そのサービスまたは設備は、テナントが賃貸物件を住居として使用する上で不可欠である、または
 - (b) サービスまたは施設の提供は、賃貸借契約の重要な条項である。
- (2) 家主は、(1)項に規定するサービスまたは施設以外のサービスまたは施設を、家主が
- (a) 解約または制限について、承認された様式で30日前に書面による通知を行い、
 - (b) サービスまたは施設の終了または制限によって生じる賃貸借契約の価値の減少に相当する額だけ賃料を減額する。

借家人の平穩享受権の保護

28 賃借人は、以下の権利を含むがこれらに限定されない、平穩享受権を有する。

- (a) 適切なプライバシー。
- (b) 不当な妨害を受けない自由。
- (c) 賃貸物件の排他的占有は、第29条[賃貸物件への家主の立ち入り権の制限]に従って家主が賃貸物件に立ち入る権利のみを条件とする。
- (d) 共用エリアを、重大な妨害を受けることなく、合理的かつ合法的な目的で使用する。

賃貸物件への家主の立ち入りが制限される

29 (1) 家主は、以下のいずれかに該当する場合を除き、賃貸借契約の対象となる賃貸物件にいかなる目的であれ立ち入ってはならない。

- (a) 借主は、入居時または入居日の30日前までに許可を与えるものとする。
 - (b) 家主は、入居の少なくとも24時間前、かつ30日以内までに、以下の情報を含む書面による通知を借主に送付する。
 - (私) 入場の目的は合理的でなければならない。
 - (ii) 入居日時。入居者が別途同意しない限り、午前8時から午後9時の間である必要があります。
 - (c) 家主は書面による賃貸借契約の条件に基づき、清掃サービスまたは関連サービスを提供しており、立ち入りはその目的のため、かつ当該契約の条件に従って行われる。
 - (d) 家主は、立ち入りを許可する局長の命令書を所持している。
- (そして) 借主が賃貸物件を放棄した。
- (f) 緊急事態が発生しており、生命または財産を保護するために立ち入りが必要である。

(2) 家主は、(1)(b)項に従って、賃貸物件を毎月検査することができる。

テナントのアクセス権は保護されている

30 (1) 家主は、居住用不動産へのアクセスを不当に制限してはならない。

- (a) 住宅物件の一部である賃貸ユニットのテナント、または

- (b) そのテナントによって居住用不動産への立ち入りを許可された人物。
 - (2) 家主は、居住用不動産へのアクセスを不当に制限してはならない。
 - (a) [カナダ連邦議会](#)、[州議会](#)、[または地方自治法・学校法](#)もしくは[バンクーバー憲章](#)に基づく選挙における公職への立候補を希望する候補者、または
 - (b) そのような人物の正式な代理人
- 有権者への働きかけや選挙資料の配布を行っている人。

錠前やその他のアクセス方法の変更の禁止

- 31 (1) 家主は、各テナントに新しい鍵または住居への出入りを可能にするその他の手段を提供しない限り、鍵または住居への出入りを可能にするその他の手段を変更してはならない。
- (1.1) 家主は、以下の場合を除き、賃貸物件の鍵やその他のアクセス手段を変更してはならない。
- (a) テナントは変更同意し、
 - (b) 家主は借主に新しい鍵、または賃貸物件へのその他のアクセス手段を提供する。
- (2) 借主は、貸主の同意がない限り、住宅の共用部分へのアクセスを可能にする鍵やその他の手段を変更してはならない。
- (3) 借主は、貸主が書面で同意した場合、または管理人が変更を命じた場合を除き、借主の賃貸物件への出入りを可能にする鍵その他の手段を変更してはならない。

家主と借主の修繕および維持に関する義務

- 32 (1) 家主は、住宅物件を装飾や修理が適切に行われている状態で提供し、維持しなければならない。
- (a) 法律で定められた健康、安全、住宅基準を遵守し、
 - (b) 賃貸物件の築年数、特性、立地を考慮すると、入居者が居住するのに適している。
- (2) 賃借人は、賃貸物件および賃借人が立ち入り可能なその他の居住用不動産全体において、適切な衛生、清潔さ、および衛生基準を維持しなければならない。
- (3) 賃貸物件の賃借人は、賃借人自身または賃借人が居住物件への立ち入りを許可した者、もしくは[賃借人の賃貸物件の居住者](#)の行為または過失によって生じた、賃貸物件または共用部分の損害を修復しなければならない。
- (4) 借主は、通常の損耗による修理を行う義務はない。
- (5) 賃貸人の第(1)項(a)号に基づく義務は、賃借人が賃貸借契約締結時に賃貸人による同項の違反を知っていたかどうかに関わらず適用される。

緊急修理

- 33 (1) このセクションでは、「緊急修理」とは、
- (a) 緊急、

- (b) 個人の健康や安全のため、または住宅用不動産の保全や使用のために必要な場合、
 - (c) 修理目的で作られた
 - (私) パイプや屋根からの大きな漏水、
 - (ii) 損傷または詰まった水道管または下水管、または配管設備、
 - (iii) 主暖房システム、
 - (iv) 賃貸物件へのアクセスを可能にする、破損または欠陥のある鍵、
 - (で) 電気系統、または
- (私たちは) 所定の状況下において、賃貸物件または居住用不動産。
- (2) 家主は、緊急修理の際にテナントが連絡すべき人物の名前と電話番号を、居住用物件の目立つ場所に掲示し維持するか、またはテナントに書面で提供しなければならない。
 - (3) テナントは、以下のすべての条件を満たした場合に限り、緊急修理を依頼することができます。
 - (a) 緊急修理が必要です。
 - (b) 借主は、家主が緊急修理の連絡先として指定した人物に対し、提供された電話番号に少なくとも2回電話をかけようと試みた。
 - (c) これらの試みの後、借主は家主に修理を行うための妥当な時間を与えた。
 - (4) 家主は、緊急修理の完了をいつでも引き継ぐことができる。
 - (5) 家主は、テナントが緊急修理のために支払った金額をテナントに弁償しなければならない。
 - (a) 家主からその金額の払い戻しを請求し、
 - (b) 家主には、緊急修理の内容を記載した書面と、請求金額ごとの領収書を送付する。
 - (6) 第5項は、テナントが修理のために請求する金額であって、局長が申請に基づき、以下のいずれか1つ以上が該当すると判断した金額には適用されない。
 - (a) 借主は、第(3)項の条件の1つ以上が満たされる前に修理を行った。
 - (b) 借主は、(5)(b)項で要求されている修理の明細書と領収書を提出していない。
 - (c) その金額は、修理費用として妥当な額をはるかに超えている。
 - (d) 緊急修理は、主にテナントまたはテナントが居住物件への立ち入りを許可した人物、またはテナントの賃貸物件の居住者の行為または過失によって引き起こされた損害に対するものです。
 - (7) 家主が第5項の規定に従って借主に弁済しない場合、借主は賃料からその金額を差し引くか、その他の方法でその金額を回収することができる。

譲渡および転賃

- 34** (1) 家主が書面で同意しない限り、借主は賃貸借契約を譲渡したり、賃貸物件を転貸したりしてはならない。
- (2) 定期賃貸借契約の残存期間が6か月以上である場合、家主は(1)項で要求される同意を不当に保留してはならない。
- (3) 家主は、本条に基づく譲渡または転貸借の検討、調査、または同意に関して、借主からいかなる費用も徴収してはならない。

第5部 — 賃貸借契約の終了時

物件の状態確認：賃貸契約終了時

- 35** (1) 賃貸物件に新しい入居者が入居する前に、家主と入居者は一緒に物件の状態を点検しなければならない。
- (a) テナントが賃貸物件を占有しなくなった日以降、または
- (b) 別の、双方合意した日に。
- (2) 家主は、規定に従い、借主に少なくとも2回の検査機会を提供しなければならない。
- (3) 家主は、規定に従って物件の状態検査報告書を作成しなければならない。
- (4) 家主と借主の両方が物件の状態検査報告書に署名する必要があり、家主は規則に従って借主にその報告書の写しを渡さなければならない。
- (5) 家主は、テナントの同意なしに検査を行い、報告書を作成して署名することができます。
- (a) 家主が(2)項を遵守し、借主がいずれの機会にも参加しない場合、
- (b) 入居者が賃貸物件を放棄した。

報告要件を満たさなかった場合のテナントと家主への影響

- 36** (1) 賃借人が敷金またはペット損害保証金、あるいはその両方を返還してもらう権利は、以下の場合には消滅する。
- (a) 家主は第35条(2) [検査の機会2回]を遵守し、
- (b) テナントはどちらの機会にも参加していません。
- (2) 借主が賃貸物件を放棄しない限り、家主が敷金またはペット損害保証金、あるいはその両方から住宅物件の損害を請求する権利は、家主が
- (a) 第35条(2) [検査の機会2回]に準拠していない。
- (b) 第35条(2)を遵守したが、いずれの機会にも参加せず、
- (c) テナントと共に点検を行ったにもかかわらず、規定に従って状態点検報告書を作成し、テナントにその写しを渡さない。

賃貸契約期間終了時に賃貸物件を退去する

- 37** (1) 貸主と借主が別途合意しない限り、借主は賃貸借契約終了日の午後1時までには賃貸物件を明け渡さなければならない。
- (2) テナントが賃貸物件を退去する場合、テナントは

- (a) 賃貸物件を、合理的な摩耗や損傷を除き、適切に清潔で損傷のない状態で返却すること。
- (b) 借主が所有または管理している、居住物件への出入りを可能にする鍵やその他のアクセス手段をすべて家主に引き渡すこと。

保証金およびペット損害保証金の返還

38 (1) (3)項または(4)項(a)に規定する場合を除き、

- (a) 賃貸借契約が終了する日、
- (b) 家主が借主の転居先住所を文書で受け取った日、

家主は以下のいずれかを行わなければならない。

(c) (8)項に規定するところに従い、敷金またはペット損害賠償金を、規則に従って計算された利息とともに借主に返還する。

(d) 保証金またはペット損害保証金に対する請求に関する紛争解決申請を行う。

(2) (1) 項は、借主の敷金またはペット損害保証金の返還を受ける権利が第 2 4 条

(1) [借主が賃貸開始時の検査に参加しない場合] または第 3 6 条 (1) [借主が賃貸終了時の検査に参加しない場合] に基づいて消滅している場合は適用されない。

(3) 家主は、敷金またはペット損害保証金から以下の金額を差し引くことができる。

- (a) 局長は以前、テナントに家主に支払うよう命じており、
- (b) 賃貸借契約終了時に未払いとなっている。

(4) 家主は、以下の場合には、敷金またはペット損害保証金から一定額を差し引くことができる。

(a) 賃貸借契約の終了時に、借主が書面で、貸主が借主の負債または義務を支払うために金額を留保することに同意した場合、

(b) 賃貸借契約終了後、局長は家主がその金額を保持することを許可した。

(5) 借主の責任が損害に関するものであり、かつ、貸主が第 24 条 (2) [貸主が賃貸借開始時の状況報告要件を満たさなかった場合] または第 36 条 (2) [貸主が賃貸借終了時の状況報告要件を満たさなかった場合] に基づき、敷金またはペット損害保証金の全部または一部を保持する権利は、第 (4) 項 (a) に基づく借主の権利には適用されない。

(6) 家主が第1項に従わない場合、家主は

- (a) 保証金またはペット損害保証金に対して請求を行うことはできません。
- (b) 該当する場合、敷金、ペット損害保証金、またはその両方の2倍の金額を借主に支払わなければならない。

(7) 家主が第3項または第4項に基づいて金額を留保する権利を有する場合、ペット損害保証金は、借主が別途同意しない限り、ペットが住宅物件に与えた損害にのみ使用することができます。

(8) (1)(c)項の目的上、家主は保証金を返還しなければならない。

- (a) 第88条(c) (d) または(f) [記録の送達]に基づいて記録が送達されるのと同様の方法で、
- (b) 敷金をテナントに直接渡すか、
- (c) あらゆる形態の電子的手段を使用することにより
- (私) テナントへの支払い、または
- (ii) テナントへの資金送金。

保証金およびペット損害賠償金の返還命令

38.1 (1) テナントは、紛争解決に関する第5部[紛争解決]に基づき申請を行うことにより、以下のすべてに該当する敷金またはペット損害保証金、あるいはその両方の部分の2倍の金額の返還を命じるよう求めることができます。

- (a) 家主は、第38条(1)に定められた期間内に、その部分に対する請求を局長に申請していない。
 - (b) 当該部分には、第38条(3)または(4)(b)に言及されている命令は存在しない。
 - (c) 当該部分には、第38条(4)(a)に基づく合意は存在しない。
- (2) (1)項に記載された状況においては、局長は、さらなる紛争解決手続きを経ることなく、第38条(1)(c)に従って、(1)項に言及された金額およびその金額に対する利息の返還命令を発することができる。

転居先住所が提供されない場合、家主は敷金を没収する場合があります。

39 この法律の他の規定にかかわらず、借主が賃貸借契約終了後1年以内に書面で転居先住所を貸主に通知しない場合、

- (a) 家主は敷金またはペット損害保証金、あるいはその両方を差し引くことができ、
- (b) 借主の敷金またはペット損害保証金の返還を受ける権利は消滅する。

パート3 — どのような家賃値上げが認められるのか

「家賃の値上げ」の意味

40 このパートでは、「賃料の値上げ」には、以下の賃料の値上げは含まれない。

- (a) 1人以上の追加乗員用、
- (b) 賃貸借契約において、第13条(2)(f)(iv) [賃貸借契約の要件：追加の居住者]に規定される条項により許可されている。

家賃の値上げ

41 家主は、この条項に従う場合を除き、賃料を値上げしてはならない。

家賃値上げの時期と通知

- 42** (1) 家主は、以下のいずれかに該当する場合、少なくとも12ヶ月間は家賃の値上げをしてはならない。
- (a) 賃借人の賃料が以前に値上げされていない場合は、賃借人が賃貸物件の賃料を最初に支払うべき日。
 - (b) テナントの賃料が過去に値上げされている場合は、本法に従って行われた最後の賃料値上げの有効日。
- (2) 家主は、賃料の値上げの実施日の少なくとも3ヶ月前までに、賃借人に対し値上げの通知を行わなければならない。
- (3) 家賃の値上げ通知は、承認された様式で行わなければならない。
- (4) 家主による賃料値上げの通知が(1)項および(2)項に準拠していない場合、その通知は準拠する最も早い日付から効力を生じる。

家賃の値上げ額

- 43** (1) 家主は、以下の金額までしか家賃の値上げを課すことができません。
- (a) 規則に従って計算され、
 - (b) 局長が第(3)項に基づく申請に基づいて命じた、または
 - (c) 借主が書面で同意した。
- (2) 借主は、本条に準拠する賃料の値上げについて異議を申し立てるために、紛争解決の申請を行うことはできない。
- (3) 規則に定められた状況において、家主は、紛争解決の申請を行うことにより、第(1)項(a)に規定する規則に基づいて計算された金額を超える賃料の値上げについて局長の承認を求めることができる。
- (4) [2006年法律第35号第66条により廃止。]
- (5) 家主が本条項に準拠しない賃料の値上げを行った場合、借主は賃料からその値上げ分を差し引くか、その他の方法で値上げ分を回収することができる。

家賃値上げ通知は効力を持たない

- 43.1** (1) この条項の目的上、第 90 条 (a) (b) (c) または (d) に基づいて適用される日付、または第 97 条 (2) (p) に基づいて通知が受領されたとみなされる日付は、通知がその日付より早く受領されたか遅く受領されたかに関わらず適用される日付である。
- (2) 第43条(1)(a)に基づいて行われた計算に基づく増額に関するこのパートの通知は、通知が
- (a) 本条第(1)項に基づき決定されたとおり、2021年9月30日より前に受領され、
 - (b) 発効日が2020年3月30日以降かつ2022年1月1日以前であること。

第4部 — 賃貸借契約を終了させる方法

第1部 — 賃貸借契約の終了

賃貸借契約の終了方法

44 (1) 賃貸借契約は、以下のいずれか一つ以上が該当する場合にのみ終了します。

- (a) 借主または貸主が、以下のいずれかの条件に従って賃貸借契約の終了を通知する場合：
 - (私) 第45条 [借主の通知]
 - (i.1) 第45.1条[テナントへの通知：家庭内暴力または長期介護]；
 - (ii) 第46条 [家主の通知：賃料不払い]
 - (iii) 第47条 [家主の通知：理由]
 - (iv) 第48条 [家主の通知：雇用終了]
 - (で) 第49条 [家主の通知：家主による物件の使用]
- (私たちは) 第49.1条 [家主の通知：テナントが資格を失った]；
- (vii) 第50条 [借主は賃貸借契約を早期に終了できる]
- (b) 賃貸借契約は、第97条(2)(a.1)に規定される状況において、借主が契約期間の終了時に賃貸物件を明け渡すことを要求する固定期間の賃貸借契約である。
- (c) 家主と借主が書面で合意して賃貸借契約を終了する。
- (d) 借主が賃貸物件を明け渡すか、放棄する。
- (そして) 賃貸借契約が履行不能となった。
- (f) 所長は賃貸借契約の終了を命じる。
- (g) 賃貸借契約は転貸借契約である。

(2) [2003年法律第81号第37条により廃止。]

(3) 借主が賃貸物件を明け渡す必要のない定期賃貸借契約の終了日において、貸主と借主が新たな賃貸借契約を締結していない場合、貸主と借主は同一の条件で月単位の賃貸借契約を更新したものとみなされる。

賃貸借契約の終了に関する家主の禁止事項

44.1 家主は、通知が通知された時点で、通知に記載された目的に関して、借主に賃貸借契約の終了通知をしてはならない。

- (a) 関連する要件または状況が適用された場合、または
- (b) 家主は、関連する要件または状況が適用されるという合理的な確信を持っていた。

テナントからの通知

45 (1) 借主は、賃貸借契約を終了させる旨の通知を家主に提出することにより、定期賃貸借契約を終了させることができます。

- (a) 通知が家主から届いた日から1か月後より早くなく、
- (b) 賃貸借契約に基づいて賃料が支払われるべき日の前日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間における前日。

- (2) 借主は、賃貸借契約を終了させる旨の通知を家主に提出することにより、定期借家契約を終了させることができます。
- (a) 通知を受け取った日から1か月後より早くはない。
 - (b) 賃貸借契約書に賃貸借終了日として明記されている日より前ではなく、
 - (c) 賃貸借契約に基づいて賃料が支払われるべき日の前日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間における前日。
- (3) 家主が賃貸借契約の重要な条項を遵守せず、借主がその不履行を文書で通知した後、合理的な期間内に状況を是正しない場合、借主は、家主が通知を受け取った日以降の日付で賃貸借契約を終了させることができる。
- (4) この条項に基づいて行われる賃貸借契約の終了通知は、第52条 [賃貸借契約終了通知の形式及び内容] に準拠しなければならない。

入居者への通知：家庭内暴力または長期介護

45.1 (1) このセクションとセクション45.2では、

「家族」とは、[家族法](#)における意味と同じである。

「家庭内暴力」とは、[家族法](#)における意味と同じである。

「家庭内暴力」とは、テナントまたは居住者に危害を加える意図の有無にかかわらず、テナントまたは居住者の平穏な生活、安全、安心、または身体的健康に悪影響を与えた、またはテナントまたは居住者が賃貸物件に留まる場合に悪影響を与える可能性のある暴力を意味する。

- (a) テナントまたは居住者に対する身体的虐待（強制監禁または生活必需品の剥奪を含むが、自身または他者を危害から守るための合理的な力の使用は含まない）
 - (b) テナントまたは居住者に対する性的虐待、
 - (c) テナントまたは居住者に対する身体的または性的虐待の試み、
 - (d) テナントまたは居住者に対する心理的または感情的な虐待、以下を含む
 - (私) 脅迫、嫌がらせ、強要、または脅迫（他の人、ペット、または財産に関する脅迫を含む）、
 - (ii) テナントまたは居住者の経済的または個人的な自律性に対する不当な制限または妨害、
 - (iii) テナントまたは居住者につきまったり、尾行したりすること、
 - (iv) 故意の財産損害、
- （そして） 19歳未満の個人の場合、テナントまたは居住者に対する暴力に直接的または間接的にさらされること。

「長期介護」とは、賃貸借契約に基づいて自立生活に戻ることが困難である人に対し、長期介護施設で提供される個人介護または医療介護を意味する。

「長期介護施設」とは、以下のいずれかを指す。

- (a) [地域ケアおよび介護付き生活法](#)に基づく地域ケア施設。

- (b) [継続介護法](#)に基づき、居住介護の形で継続介護プログラムを提供する施設。
 - (c) 病院の定義における
 - (私) [病院法](#)第1条の「病院」の定義の(c)項または
 - (ii) 同法の第5条。
- (2) 借主は、第45.2条[適格性の確認]に従って以下のいずれかを確認する声明がなされた場合、本条に基づき定期借家契約を終了させる資格を有する。
- (a) テナントが賃貸物件に留まる場合、
 - (私) 賃借人または賃借人の扶養家族で賃貸物件に住んでいる者が、賃借人の家族による家庭内暴力の危険にさらされている、または危険にさらされる可能性が高い場合、
 - (ii) テナントまたは居住者が家庭内暴力の危険にさらされている、または危険にさらされる可能性が高い場合。
 - (b) 当該入居者は長期介護が必要であると診断された。
 - (c) 入居者は長期療養施設に入所しました。
- (3) この条項に基づく借主は、以下の日付で賃貸借契約を終了する旨を貸主に通知することにより、定期賃貸借契約を終了することができる。
- (a) 通知が家主から届いた日から1か月後より早くなく、
 - (b) 賃貸借契約に基づいて賃料が支払われるべき日の前日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間における前日。
- (4) この条項に基づいて行われる賃貸借契約の終了通知は、第52条 [賃貸借契約終了通知の形式及び内容] に準拠しなければならない。
- (5) 念のため申し添えますが、本条または第45.2条における「居住者」という表現には、賃借人または居住者の扶養家族が賃貸物件に居住している場合、その扶養家族も含まれます。

資格確認

- 45.2** (1) 第45.1条[テナントの通知：家庭内暴力または長期介護]に基づき、テナントが定期借家契約を終了させる資格があることを確認する声明は、以下の条件を満たす場合に限り行うことができます。
- (a) 規則に基づきそうする権限があり、
 - (b) 規則に従って、テナントおよびテナントの状況、そして家庭内暴力に関する場合は居住者および居住者の状況を評価した。
- (2) この条項に基づいて声明を行う者は、
- (a) 承認された形式で声明を作成し、
 - (b) 規則で定められたとおりに記録を保管する。
- (3) 本法に基づく手続きにおいて、本条に基づき陳述を行った者は、以下の種類の情報に関してのみ、開示または証拠の提供を強制される。

- (a) (1) (a) の規定の目的のために、その者が陳述を行う権限を有することを示す証拠。
- (b) 声明書に記載されている署名の信憑性に関する証拠。

テナントグループのうちの1人による契約解除

45.3 同一の賃貸借契約の対象となる2人以上のテナントのうち1人が、第45.1条[テナントの通知：家庭内暴力または長期介護]に基づいて定期賃貸借契約を終了した場合、残りのテナントは、家主と新たな賃貸借契約を締結しない限り、賃貸物件から退去しなければならない。

家主からの通知：家賃の不払い

- 46** (1) 家主は、賃料が支払期日以降に支払われなかった場合、賃借人が通知を受け取った日から10日後以降の日付で賃貸借契約を解除する旨の通知を行うことにより、賃貸借契約を解除することができる。
- (2) この条項に基づく通知は、第52条 [賃貸借契約終了通知の形式及び内容] に準拠しなければならない。
- (3) 本条に基づく通知は、未払い賃料の額が、借主が本法に基づき賃料から控除することが認められている額である場合は、効力を持たない。
- (4) この条項に基づく通知を受け取ってから5日以内に、借主は
- (a) 滞納家賃を支払う場合、通知は無効となる。
 - (b) 通知に異議がある場合は、紛争解決の申請を行ってください。
- (5) この条項に基づき通知を受けた借主が賃料を支払わない場合、または第(4)項に従って紛争解決の申請を行わない場合、借主は
- (a) 通知の発効日をもって賃貸借契約が終了することを承諾したものとみなされ、
 - (b) 通知の対象となる賃貸物件を、その期日までに明け渡さなければならない。
- (6) もし
- (a) 賃貸借契約では、借主が家主に光熱費を支払うことが義務付けられており、
 - (b) テナントに支払いを求める書面による請求書が送付されてから30日以上経過しても光熱費が支払われていない場合、

家主は、未払いの光熱費を未払いの家賃として扱い、この条項に基づいて通知を行うことができる。

家主の通知：原因

- 47** (1) 家主は、以下のいずれかに該当する場合、賃貸借契約の終了を通知することにより、賃貸借契約を終了させることができます。

- (a) 借主が、賃貸借契約に基づき支払期限が到来した日から30日以内に、敷金またはペット損害保証金を支払わない場合。
- (b) 借主は家賃の支払いを繰り返し遅延している。
- (c) 賃貸物件に不当に多くの居住者がいる。
- (d) 借主または借主が居住物件への立ち入りを許可した者、もしくは借主の賃貸物件の居住者が
 - (私) 権限のある人物の業務を著しく妨害したり、不当に妨害したりした。
 - (ii) 権限のある者の健康や安全、または正当な権利や利益を著しく危険にさらした、または
 - (iii) 家主の財産を重大な危険にさらす。
- (そして) テナントまたはテナントもしくはテナントの賃貸物件の居住者によって居住物件への立ち入りを許可された人物が、違法行為を行った場合
 - (私) 家主の財産に損害を与えた、または与える可能性が高い。
 - (ii) 居住用不動産の他のテナントまたは居住者の平穏な生活に悪影響を与えた、または悪影響を与える可能性が高い。
 - (iii) 権限のある人物の安全、安心、または身体的健康に悪影響を与えた、または悪影響を与える可能性が高い、
 - (iv) 権限を有する者の正当な権利または利益を危険にさらした、または危険にさらす可能性が高い。
- (f) 賃借人、または賃借人もしくは賃借人の賃貸物件の居住者によって居住用不動産への立ち入りを許可された者が、賃貸物件または居住用不動産に著しい損害を与えた場合。
- (g) 借主は、第32条(3) [修繕及び維持の義務] の規定に従って、賃貸物件またはその他の居住用不動産の損害を合理的な期間内に修繕しない。
- (h) テナント
 - (私) 重要な条項を遵守しなかったため、
 - (ii) 家主が書面で是正を求めたにもかかわらず、合理的な期間内に状況を是正していない場合。
- (私) 借主は、第34条[譲渡および転貸]で要求されているように、貸主の書面による同意を事前に得ることなく、賃貸借契約を譲渡したり、賃貸物件を転貸したりしようとする。
- (j) テナントが、住宅物件を見学する見込みのテナントまたは購入希望者に対し、当該住宅物件に関する虚偽の情報を故意に提供する。
- (k) 連邦政府、ブリティッシュコロンビア州政府、地域政府、または地方自治体の命令に従うため、賃貸物件を明け渡さなければならない。
- (l) テナントは、以下のいずれかの日付から30日以内に局長の命令に従わなかった場合：
 - (私) テナントが注文を受け取った日付。

- (ii) テナントが命令に従うべき、命令に指定された期日。
- (2) この条項に基づく通知は、以下の日付で賃貸借契約を終了させるものでなければならない。
 - (a) 通知を受け取った日から1か月後より早くなく、
 - (b) 賃貸借契約に基づき賃料が支払われるべき月のその日の前日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間の前日。
- (3) この条項に基づく通知は、第52条 [賃貸借契約終了通知の形式及び内容] に準拠しなければならない。
- (4) 借主は、本条に基づく通知を受け取った日から10日以内に紛争解決の申請を行うことにより、当該通知に異議を申し立てることができる。
- (5) この条項に基づき通知を受けた借主が、第(4)項に従って紛争解決の申請を行わない場合、借主は
 - (a) 通知の発効日をもって賃貸借契約が終了することを承諾したものとみなされ、
 - (b) その期日までに賃貸物件を明け渡さなければならない。

家主からの通知：家主との雇用関係の終了

- 48** (1) 賃貸物件が属する居住用不動産の管理人、管理者、または監督者として雇用されている人物の賃貸借契約は、賃貸借契約終了の通知を行うことにより、以下の場合には終了させることができる。
- (a) 賃貸物件は、テナントの雇用期間中、テナントに賃貸または提供された。
 - (b) テナントの管理人、管理者、または監督者としての雇用が終了し、
 - (c) 家主は、誠意をもって、賃貸物件を新たな管理人、管理者、または監督者に貸し出す、または提供する意図を持っている。
- (2) 雇用主は、雇用期間中に従業員が居住するために雇用主が賃貸または提供した賃貸物件に関して、雇用が終了した場合には、賃貸借契約の終了を通知することにより、従業員の賃貸借契約を終了させることができる。
- (3) この条項に基づく通知は、以下の日付で賃貸借契約を終了させるものでなければならない。
- (a) テナントが通知を受け取った日から1か月後より早くはない。
 - (b) 借主が家主に雇用されている最終日より前ではなく、
 - (c) 賃貸借契約に基づき賃料が支払われるべき月のその日の前日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間の前日。
- (4) この条項に基づく通知は、第52条 [賃貸借契約終了通知の形式及び内容] に準拠しなければならない。
- (5) 借主は、本条に基づく通知を受け取った日から10日以内に紛争解決の申請を行うことにより、当該通知に異議を申し立てることができる。

(6) この条項に基づき通知を受けた借主が、第5項に従って紛争解決の申請を行わない場合、借主は

- (a) 通知の発効日をもって賃貸借契約が終了することを承諾したものとみなされ、
- (b) その期日までに賃貸物件を明け渡さなければならない。

家主からの通知：家主による物件の使用

49 (1) このセクションでは：

「近親者」とは、個人に関して、

- (a) その個人の親、配偶者、または子供、
- (b) その個人の配偶者の親または子。

「家族会社」とは、すべての議決権株式を所有する会社を意味する。

- (a) 個人、または
- (b) 個人1名と、その個人の兄弟姉妹または近親者1名以上。

「家主」とは

- (a) (3)項の目的上、
 - (私) 通知を出した時点で、賃貸物件に対する3年を超える復帰権を有し、
 - (ii) 完全な復帰権益の1/2以上を保有し、
- (b) (4)項の目的上、家族法人は
 - (私) 通知を出した時点で、賃貸物件に対する3年を超える復帰権を有し、
 - (ii) 完全な復帰権益の少なくとも半分を保有していること。

(5)項の目的において、「購入者」とは、賃貸物件の完全な復帰権益の少なくとも2分の1を購入することに同意した購入者を意味する。

(2) 第51条 [借主の補償：第49条の通知] および規定された条件、制限または禁止事項に従うことを条件として、家主は、本条第(3)項、第(4)項、第(5)項または第(6)項に規定する目的のために、賃貸借契約を終了させる旨の通知を発することにより、賃貸借契約を終了させることができる。その通知は、以下の日付に効力を生じなければならない。

- (a) 該当する場合、それより早くはない。
 - (私) (ii)項に基づき期間が定められていない場合は、借主が通知を受け取った日から4か月後、
 - (ii) 借主が通知を受け取った日から所定の期間（ただし、その所定の期間は借主が通知を受け取った日から2か月より前であってはならない）、
- (b) 賃貸借契約に基づき賃料が支払われるべき月のその日の前日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間において、

- (c) 賃貸借契約が固定期間の賃貸借契約である場合は、賃貸借契約の終了日として指定された日より前ではない。
- (3) 個人である家主は、家主自身または家主の近親者が誠実に賃貸物件に居住する意思がある場合、当該賃貸物件に関する賃貸借契約を終了させることができる。
- (4) 家族経営の法人である家主は、その法人の議決権株式を所有する者、またはその者の近親者が、誠実に賃貸物件に居住する意思がある場合、当該賃貸物件に関する賃貸借契約を終了させることができる。
- (5) 家主は、賃貸物件に関する賃貸借契約を以下の場合に終了させることができます。
- (a) 家主は賃貸物件を売却する契約を誠実に締結し、
 - (b) 売却の条件はすべて満たされており、
 - (c) 購入者は、以下のいずれかの理由に基づき、賃貸借契約の終了通知を家主に書面で求める。
 - (私) 購入者は個人であり、購入者またはその近親者が、誠実に賃貸物件に居住する意思を有していること。
 - (ii) 購入者は家族経営の法人であり、その法人の議決権株式を所有する者、またはその者の近親者が、誠実に賃貸物件に居住する意思を有している。
- (6) 家主は、法律で定められた必要な許可や承認をすべて取得しており、かつ誠実に以下のいずれかの行為を行う意思がある場合、賃貸物件に関する賃貸借契約を終了させることができます。
- (a) 賃貸物件を解体する。
 - (b) [2021年1月13日に廃止されました。]
 - (c) [区分所有法](#)に基づき、居住用不動産を区分所有区画に転換する。
 - (d) 住宅物件を [協同組合法](#)に基づき非営利の住宅協同組合に転換する。
- (そして) 賃貸物件を、当該住宅の管理人、管理者、または監督者が使用できるように改造する。
- (f) 賃貸物件を非居住用用途に変更する。
- (6.1) 規則に別段の定めがない限り、賃貸ユニットが所在する建物に5戸以上の賃貸ユニットがある場合、家主は、(3)、(4)または(5)に規定する目的で賃貸ユニットの賃貸借を終了する通知をしてはならない。
- (a) 区分所有権ではない、または
 - (b) 区分所有物件であり、すべての賃貸ユニットは同一所有者が所有している。
- (7) この条項に基づく通知は、第52条 [\[賃貸借契約終了通知の形式及び内容\]](#) に準拠しなければならない。また、第(5)項に基づく通知の場合は、家主に通知を出すよう依頼した購入者の氏名及び住所を含まなければならない。
- (8) テナントは、該当する場合、以下の期間内に紛争解決の申請を行うことにより、本条に基づいて発せられた通知に異議を申し立てることができます。

- (a) (b)項で期間が定められていない場合は、借主が通知を受け取った日から30日後。
- (b) 借主が通知を受け取った日から所定の期間。ただし、その所定の期間は、借主が通知を受け取った日から15日より前であってはならない。
- (9) この条項に基づき通知を受けた借主が、第(8)項に従って紛争解決の申請を行わない場合、借主は
 - (a) 通知の発効日をもって賃貸借契約が終了することを承諾したものとみなされ、
 - (b) その期日までに賃貸物件を明け渡さなければならない。

家主からの通知：テナントが賃貸物件の入居資格を失いました

49.1 (1) このセクションでは：

「公営住宅機関」とは、所定の個人または組織を意味する。

「補助付き賃貸住宅」とは、

- (a) 公営住宅機関によって運営されている、または公営住宅機関に代わって運営されている、
- (b) 賃貸物件に関して賃貸借契約を締結する前に、賃借人または入居予定者が、収入、居住人数、健康状態、その他同様の基準に関する適格基準を満たしていることを証明する必要がある賃借人が居住している物件。
- (2) 第50条[借主は賃貸借契約を早期に終了できる]に従い、かつ賃貸借契約に規定されている場合、借主またはその他の居住者が賃貸物件の資格を失った場合、貸主は賃貸借契約の終了を通知することにより、補助付き賃貸物件の賃貸借契約を終了させることができます。
- (3) 借主が書面でそれより早い日付に同意しない限り、この条項に基づく通知は、以下の日付で賃貸借契約を終了しなければならない。
 - (a) 通知受領日から2ヶ月後以降、
 - (b) 賃貸借契約に基づき賃料が支払われるべき月のその日の前日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間において、
 - (c) 賃貸借契約が固定期間の賃貸借契約である場合は、賃貸借契約の終了日として指定された日より前ではない。
- (4) 本条に基づく通知は、第52条を遵守しなければならない。
- (5) 借主は、本条に基づく通知を受け取った日から15日以内に紛争解決の申請を行うことにより、当該通知に異議を申し立てることができる。
- (6) この条項に基づき通知を受けた借主が、第5項に従って紛争解決の申請を行わない場合、借主は
 - (a) 通知の発効日をもって賃貸借契約が終了することを承諾したものとみなされ、
 - (b) その期日までに賃貸物件を明け渡さなければならない。

所長の指示：改修または修理

- 49.2** (1) 第51.4条[借主の補償：第49.2条の命令]および規定された条件、制限または禁止事項に従うことを条件として、以下のすべてが該当する場合、家主は、賃貸借契約の終了命令および賃貸物件の占有権を家主に付与する命令を求める紛争解決の申請を行うことができる。
- (a) 家主は誠意をもって賃貸物件の改修または修繕を行う意向であり、改修または修繕を実施するために法律で義務付けられているすべての許可および承認を取得している。
 - (b) 改修または修理には、賃貸物件を空室にする必要がある。
 - (c) 改修または修繕は、賃貸物件または賃貸物件が所在する建物の使用を延長または維持するために必要なものである。
 - (d) 必要な空室率を達成するための唯一合理的な方法は、賃貸借契約を解除することである。
- (2) 建物内の複数の賃貸ユニットの改修または修繕の場合、家主は本条に基づき、同一の発効日を持つ命令を単一の申請で申請しなければならない。
- (3) 局長は、第(1)項に規定するすべての状況が該当すると判断した場合、賃貸物件に関する賃貸借契約の終了命令および占有命令を発令しなければならない。
- (4) この条項に基づいて発令される命令には、以下の発効日がない限りならない。
- (a) 注文日から4ヶ月以上経過した後、
 - (b) 賃貸借契約に基づき賃料が支払われるべき月のその日の前日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間において、
 - (c) 賃貸借契約が固定期間の賃貸借契約である場合は、賃貸借契約の終了日として指定された日より前ではない。

借主は、特定の条項に基づき通知を行うことにより、賃貸借契約を早期に終了させることができる。

- 50** (1) 家主が第49条 [家主による物件の使用] または第49.1条 [家主の通知：借主の資格喪失] に基づいて借主に定期賃貸借契約の終了通知を出した場合、または借主が第49.2条 [取締役の命令：改修または修理] に基づいて定期賃貸借契約を終了する取締役の命令を受けた場合、借主は、以下の方法で賃貸借契約を早期に終了させることができます。
- (a) 賃貸借契約を終了させる旨の書面による通知を、賃貸人の通知または取締役の命令の発効日より前の日付で、少なくとも10日前に賃貸人に通知すること、
 - (b) 借主は、借主の通知が出された日に、借主の通知の有効日までの賃料の割合を家主に支払うものとする。ただし、第(2)項が適用される場合はこの限りではない。
- (2) 借主が第(1)項に基づく通知を行う前に賃料を支払っていた場合、貸主は借主の通知を受け取った時点で、借主の通知の効力発生日以降の期間に支払われた賃料を返金しなければならない。

- (3) この条項に基づく通知は、第51条 [テナントの補償：第49条の通知]に基づくテナントの補償を受ける権利に影響を与えません。

テナント補償：第49条通知

- 51** (1) 第49条 (家主による物件の使用) に基づき賃貸借契約の終了通知を受けた借主は、家主の通知の効力発生日までに、賃貸借契約に基づいて支払われる1か月分の賃料に相当する金額を家主から受け取る権利を有する。
- (1.1) 第1項に規定する借主は、最終月の賃料から許可された金額を差し引くことができ、第50条(2)の目的上、その金額は家主に支払われたものとみなされる。
- (1.2) 第1項に規定する借主が第50条に基づく通知を行う前に賃料を支払った場合、家主は支払われた金額を返還しなければならない。
- (2) (3)項の規定に従い、家主または該当する場合は、家主に通知を出すよう依頼した購入者は、(1)項に基づいて支払うべき金額に加えて、賃貸借契約に基づいて支払われる月額賃料の12倍に相当する金額を借主に支払わなければならない。ただし、家主または購入者が、該当する場合、以下の両方の条件が満たされていることを立証した場合はこの限りではない。
- (a) 賃貸借契約を終了させるという明示された目的が、通知の発効日から合理的な期間内に達成されたこと。
- (b) 賃貸物件は、第49条(6)(a)に規定する目的を除き、通知の発効日から合理的な期間内に開始し、該当する場合、少なくとも以下の期間、当該規定する目的に使用されていること。
- (私) (ii)項で期間が規定されていない場合は、12か月。
- (ii) 所定の期間。この所定の期間は少なくとも6ヶ月でなければならない。
- (3) 局長は、局長の意見では、やむを得ない事情により家主または購入者（該当する場合）が（2）項に基づいてテナントに支払うことができなかった場合には、家主または（該当する場合）通知を出すよう家主に依頼した購入者を、テナントへの（2）項に基づく支払いを免除することができる。
- (a) 通知の発効日から合理的な期間内に、賃貸借契約を終了する目的を達成すること、
- (b) 賃貸物件を、第49条(6)(a)に規定する目的以外で、通知の発効日から合理的な期間内に開始し、該当する場合は少なくとも以下の期間、当該規定する目的のために使用すること。
- (私) (ii)項で期間が規定されていない場合は、12か月。
- (ii) 所定の期間。この所定の期間は少なくとも6ヶ月でなければならない。

テナントへの補償：退去義務

- 51.1** (1) 本条第(2)項の規定に従い、固定期間賃貸借契約に、第97条(2)(a.1)項に規定される状況において、借主が契約期間終了時に賃貸物件を明け渡すことを義務付ける条項が含まれている場合、貸主は、以下の両方の条件が満たされていることを立証しない

限り、賃貸借契約に基づいて支払われる月額賃料の12倍に相当する金額を借主に支払わなければならない。

- (a) 賃貸借契約終了日から合理的な期間内に、所定の状況を満たすための措置が講じられている。
 - (b) 賃貸物件は、賃貸借契約が終了した日から合理的な期間内に開始し、少なくとも第97条(2)(a.2)に規定された期間、規定された状況を満たす方法で使用されている。
- (2) 局長は、やむを得ない事情により家主がテナントに支払うことができなかったと判断した場合、家主が第(1)項に基づいてテナントに支払うべき金額の支払いを免除することができる。
- (a) 賃貸借契約終了日から合理的な期間内に所定の状況を満たすこと、または
 - (b) 賃貸借契約が終了した日から合理的な期間内に開始し、少なくとも第97条(2)(a.2)に規定された期間、規定された状況を満たす方法で賃貸物件を使用すること。

優先購入権

- 51.2** (1) 5戸以上の賃貸ユニットを含む住宅物件内の賃貸ユニットに関して、第49.2条に基づく命令を受けたテナントは、通知が発行された改修または修理が完了した時点で、賃貸ユニットに関する新しい賃貸借契約を締結する権利を有する。ただし、テナントが賃貸ユニットを明け渡す前に、テナントがそうする意思がある旨を家主に通知した場合に限る。
- (2) 借主が第(1)項に基づいて通知を行った場合、貸主は、改修または修理の完了の少なくとも45日前に借主に通知しなければならない。
- (a) 賃貸物件の入居可能日の通知、
 - (b) 賃貸借契約は、当該入居可能日から効力を生じるものとする。
- (3) 賃借人が、入居可能日までに、改修または修理済みの賃貸物件に関する賃貸借契約を締結しない場合、賃借人は当該賃貸物件に関してそれ以上の権利を有しない。
- (4) (1)項または(2)項に基づく通知は、承認された様式でなければならない。

テナントへの補償：優先購入権なし

- 51.3** (1) 本条第(2)項の規定に従い、借主が第51.2条第(1)項に基づいて通知を行った場合、貸主が第51.2条(2)項に従わないときは、貸主は借主に対し、以前の賃貸借契約に基づいて支払われる月額賃料の12倍に相当する金額を支払わなければならない。
- (2) 局長は、酌量すべき事情により家主が第51.2条(2)に従うことができなかったと判断した場合、(1)項に基づき家主に支払うべき金額を家主に免除することができる。

テナント補償：第49.2条命令

- 51.4** (1) 第49.2条[局長の命令：改修または修理]に基づき賃貸借契約を終了させる命令を受けた借主は、局長の命令の発効日までに、賃貸借契約に基づいて支払われる1か月分の賃料に相当する金額を家主から受け取る権利を有する。

- (2) 第1項に規定する借主は、最終月の賃料から許可された金額を差し引くことができ、第50条(2)の目的上、その金額は家主に支払われたものとみなされる。
- (3) 第1項に規定する借主が第50条に基づく通知を行う前に賃料を支払った場合、家主は支払われた金額を返還しなければならない。
- (4) (5)項の規定に従うことを条件として、家主は、(1)項に基づいて支払われる金額に加えて、賃貸借契約に基づいて支払われる月額賃料の12倍に相当する金額を借主に支払わなければならない。ただし、家主が、命令の発効日から合理的な期間内に改修または修理が完了したことを立証した場合はこの限りではない。
- (5) 局長は、やむを得ない事情により、命令の発効日から合理的な期間内に家主が改修または修理を完了できなかった場合、家主が第(4)項に基づいてテナントに支払うべき金額の支払いを免除することができる。

賃貸借契約終了通知の形式と内容

52 賃貸借契約の終了通知が有効となるためには、書面で行われ、

- (a) 通知を行う家主またはテナントが署名し、日付を記入すること。
- (b) 賃貸物件の住所を記入してください。
- (c) 通知の発効日を明記してください。
- (d) 第45条(1)または(2)に基づく通知[借主の通知]を除き、賃貸借契約を終了させる理由を記載する。
- (d.1) 第45.1条[テナント通知：家庭内暴力または長期介護]に基づく通知には、第45.2条[資格確認]に従って作成された声明が添付され、
- (そして) 家主から提供される場合は、該当する場合は第53.1条[特定の賃貸借契約を終了させるための通知の作成]に従って作成された承認された形式であること。

誤った有効日が自動的に変更されました

- 53 (1) 家主または借主が、この条項に準拠しない日付で賃貸借契約を終了する旨の通知を行った場合、その通知は、該当する場合、第(2)項または第(3)項に従って変更されたものとみなされる。
- (2) 通知に記載された発効日が、該当条項で認められている最も早い日付よりも早い場合、発効日は当該条項に準拠する最も早い日付とみなされる。
 - (3) 賃貸借契約の終了通知の場合、第45条(3) [借主の通知：貸主による重要な条項の違反]、第46条 [貸主の通知：賃料の不払い]、または第50条 [借主は賃貸借契約を早期に終了できる] に基づく通知を除き、通知に記載された効力発生日が、賃貸借契約に基づき賃料が支払われる月のその日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間の前日以外の日である場合、効力発生日は、賃貸借契約に基づき賃料が支払われる月のその日、または賃貸借契約の基準となるその他の期間の前日とみなされる。
- (a) 必要な通知期間を遵守している、または

- (b) 家主がより長い通知期間を設けている場合は、その長い通知期間に従うものとする。

第1.1節 — 特定の賃貸借契約の終了手続き

特定の賃貸契約の終了に関する通知を生成しました

- 53.1** (1) 家主は、この法律の規定に基づき賃貸借契約を終了させる旨の通知を、自動生成された通知でない限り、発出してはならない。
- (2) この法律の規定に基づき、生成された通知書を用いて賃貸借契約の終了を通知するには、家主は
- (a) 所定の料金がある場合は、所定の状況が適用される場合を除き、支払い、
 - (b) 生成された通知を取得します。
- (3) 家主は、変更が
- (a) 所長による書面での承認、または
 - (b) 規則に従って作成された。
- (4) 規則で認められている場合、局長は規則に従って、
- (a) 家主は生成された通知を取得するか、
 - (b) 生成された通知は、テナントに送付される場合があります。
- (5) 念のため申し添えますが、第10条 [局長は様式を承認することができる] は、作成された通知に適用されます。

第2部 — 賃貸物件の占有命令

テナントに対する占有命令

- 54** (1) 家主と賃貸借契約を締結した借主は、紛争解決の申請を行うことにより、賃貸物件の占有命令を求めることができる。
- (2) 局長は、本条に基づき、賃借人が賃貸借契約に基づき賃貸物件を占有する権利を有する日の前または後に、賃借人に対して占有命令を発令することができ、当該命令は局長が指定した日に効力を生じる。
- (3) (2)項で指定される日付は、借主が賃貸物件を占有する権利を有する日より前であってはならない。

家主に対する占有命令

- 55** (1) テナントが賃貸借契約終了通知に対する異議申し立てのために紛争解決を申請した場合、局長は賃貸物件の占有命令を家主に与えなければならない。
- (a) 家主の賃貸借契約終了通知は第52条 [賃貸借契約終了通知の形式及び内容] に準拠しており、
 - (b) 紛争解決手続きにおいて、局長はテナントの申請を却下するか、家主の通知を支持する。

- (1.1) (1)項に規定する申請が、第46条[家主の通知：賃料不払い]に基づく家主の賃貸借終了通知に関するものであり、かつ、本条(1)項(a)及び(b)に規定する状況が適用される場合には、局長は未払い賃料の支払いを命じる命令を発しなければならない。
- (2) 家主は、以下のいずれかの状況において、紛争解決の申請を行うことにより、賃貸物件の占有命令を求めることができます。
- (a) 借主から賃貸借契約の終了通知が出されました。
 - (b) 家主から賃貸借契約終了の通知が出され、借主が紛争解決の申請を行うことでその通知に異議を申し立てておらず、その申請を行う期限が過ぎている。
 - (c) 賃貸借契約は、第97条(2)(a.1)に規定される状況において、借主が契約期間の終了時に賃貸物件を明け渡すことを要求する固定期間の賃貸借契約である。
 - (c.1) 賃貸借契約は転貸借契約である。
 - (d) 家主と借主は、賃貸借契約が終了することに書面で合意した。
- (3) 局長は、賃借人が賃貸物件から退去しなければならない日の前または後に占有命令を発令することができ、その命令は命令に明記された日付に効力を生じる。
- (4) (2)(b)項に記載された状況においては、局長は、第5部[紛争の解決]に基づくさらなる紛争解決手続きを経ることなく、
- (a) 占有命令を発令し、
 - (b) 申請が賃料の不払いに関するものである場合は、当該賃料の支払いを命じる命令を発する。

賃貸借契約の早期終了命令の申請

- 56 (1) 家主は紛争解決を求める申請を行うことができます。
- (a) 第47条[家主の通知：理由]に基づいて賃貸借契約を終了させる通知がなされた場合よりも早い日付で賃貸借契約を終了させる命令・および
 - (b) 家主に賃貸物件の占有権を認める命令。
- (2) 局長は、賃貸借契約が終了する日付と占有命令の発効日を早める命令を発することができるのは、家主の申請の場合、
- (a) 所定の理由が適用される場合、または賃借人もしくは賃借人によって居住用不動産への立ち入りを許可された者 もしくは賃借人の賃貸物件の居住者によって許可された者が、以下のいずれかの行為を行った場合：
 - (私) 権限のある人物の業務を著しく妨害したり、不当に妨害したりした。
 - (ii) 権限を有する者の健康、安全、または正当な権利もしくは利益を著しく危険にさらした。
 - (iii) 家主の財産を重大な危険にさらす。
 - (iv) 違法行為に従事
 - (A) 家主の財産に損害を与えた、または与える可能性が高い。

- (B) 許可された人の平穏な享受に悪影響を与えた、または悪影響を与える可能性が高い、
 - (B.1) 権限のある人物の安全、安心、または身体的健康に悪影響を与えた、または悪影響を与える可能性が高い、
 - (C) 権限を有する者の正当な権利または利益を危険にさらした、または危険にさらす可能性が高い。
- (で) 住宅物件に甚大な損害を与え、
- (b) 第47条[家主の通知：理由]に基づく賃貸借契約終了の通知が効力を生じるまで待つことは、家主、他のテナント、または居住用不動産の他の居住者にとって不合理または不公平である。
- (3) この条項に基づいて命令が出された場合、家主は借主に賃貸借契約の終了通知を出す必要はない。

占有命令：賃貸借契約不履行

- 56.1** (1) 家主は紛争解決を求める申請を行うことができます。
- (a) 賃貸借契約を終了させる命令
 - (私) 賃貸物件が居住不可能な状態である場合、または
 - (ii) 賃貸借契約がその他の理由で履行不能となり、
 - (b) 家主に賃貸物件の占有権を認める命令。
- (2) 局長が賃貸物件が居住不可能である、または賃貸借契約が何らかの理由で履行不能であると判断した場合、局長は命令を下すことができる。
- (a) 賃貸借契約の履行が不可能になったと局長が判断した日に賃貸借契約が終了したものとみなし、
 - (b) 占有命令の発効日を明記する。

賃貸契約期間が終了した際にテナントが退去しない場合はどうなりますか？

- 57** (1) このセクションでは：

「新規テナント」とは、賃貸物件に関して賃貸借契約を締結したが、既存のテナントによって当該賃貸物件への入居を妨げられているテナントを意味する。

「占有継続テナント」とは、賃貸借契約が終了した後も賃貸物件に居住し続けるテナントを意味する。

- (2) 家主は、最高裁判所民事規則に基づいて発行された占有令状がない限り、占有期間超過の借主が居住している賃貸物件を実際に占有してはならない。
- (3) 賃貸借契約終了後も賃借人が賃貸物件を占有し続ける期間については、家主は賃借人に対して補償を請求することができる。
- (4) 家主が第3項に基づき占有継続中の借主から補償を請求する権利を有し、かつ、新たな借主が、占有継続中の借主が占有している賃貸物件を占有または使用する新たな借主の権利を行使するために家主に対して訴訟を提起した場合、家主は、占有継続中の借主を訴訟の当事者として追加するよう申請することができる。

第4.1部

廃止

57.1-57.61 【施行されていません。2026年12月19日に廃止されました。】

第5部 — 紛争解決

第1部 — 紛争解決手続

紛争解決サービス

- 57.7** (1) この条項に基づく紛争解決サービスを提供するにあたり、局長は、
- (a) アクセスしやすく、タイムリーで柔軟性があり、
 - (b) 本条項に基づく手続きが終了した後も継続する可能性のある、紛争当事者間のあらゆる関係を認識する。
- (2) 局長は、紛争解決の申請が行われた、または今後行われる可能性のあるあらゆる紛争について、家主と借主の双方を支援することができる。
- (3) 局長は、本条に基づく紛争の解決を円滑にするため、手続規則を制定し、公表することができる。
- (4) (3) 項の規定を制限することなく、局長は次のように規則を定めることができる。
- (a) 紛争解決のための申請を尊重すること。
 - (b) 紛争解決手続きおよびプロセスを尊重し、これには以下が含まれますが、これらに限定されません。
 - (私) 紛争解決手続きの実施、および
 - (ii) 異なる紛争解決プロセス間における紛争の移動。
 - (c) 紛争解決手続きの前または手続き中に当事者が情報および記録を開示、交換または提供することに関して。
 - (d) 当事者が手続き規則を遵守しなかった場合の影響を尊重すること。
- (5) 局長は、紛争、請求、問題、状況、情報、記録、または紛争解決手続きの種類や区分ごとに、異なる規則を定めることができる。
- (6) 局長は、本条に基づきなされた決定または命令、もしくはそれらの要約を公表し、またはその他の方法で一般に公開することができる。

紛争の解決

- 58** (0.1) このセクションでは、「家主」には、第49条(5)(c)に基づき、家主に賃貸物件の賃貸借契約を終了させる通知を出すよう求める、第49条で定義される購入者が含まれる。
- (1) 本法で制限されている場合を除き、人は、以下のいずれかに関して、家主または借主との紛争について、局長に紛争解決の申請をすることができる。
- (a) 本法に基づく権利、義務及び禁止事項。

- (b) 賃貸借契約の条項に基づく権利と義務
 - (私) この法律で義務付けられている、または禁止されている、
 - (ii) 関連する
 - (A) テナントによる賃貸物件の使用、占有、または維持管理、
 - (B) 共用エリア、共用サービス、共用施設の利用。
- (2) (2.2)項および(4)(a)項に規定されている場合を除き、以下のいずれかに該当する場合は、取締役は紛争を解決してはならない。
 - (a) (a.1)項が適用される場合を除き、債務または損害賠償として請求される金額は、[少額訴訟法](#)に基づく請求の金銭的限度額を超えている。
 - (a.1) 本法の以下のいずれかの規定に基づいて請求される金額が65,000ドルを超える場合：
 - (私) 第51条(1)または(2) [借主の補償：第49条の通知]
 - (ii) 第51.1条[テナントの補償：退去の要件]
 - (iii) 第51.3条[テナントの補償：優先購入権なし]
 - (iv) 第51.4条 [テナントの補償：第49.2条命令]
 - (b) この主張は、テナントが第45.1条[テナントの通知：家庭内暴力または長期介護]に基づいて固定期間の賃貸借契約を終了する資格があるかどうかに関するものです。
 - (c) 紛争解決の申請は、本法で定められた適用期間内に行われなかった。
 - (d) この紛争は、最高裁判所で審理中の案件と密接に関連している。
- (2.1) [2021年1月22日に廃止。]
- (2.2) (2)(a)または(a.1)項が本来適用される場合、申請者が放棄した場合は、当該規定は適用されない。
 - (a) (2)(a)項の場合、債務または損害賠償の請求額のうち、[少額訴訟法](#)に基づく請求の金銭的限度額を超える部分、または
 - (b) (2)(a.1)の場合、65,000ドルを超える金額の請求部分。
- (3) (4)項または(4.1)項に規定する場合を除き、裁判所は、本法に基づき紛争解決のために局長に提出されなければならない事項に関して、いかなる管轄権も有さず、また行使してはならない。
- (4) 最高裁判所は、第(2)項(a)・(a.1)または(d)に規定する紛争に関する申請に基づき、
 - (a) 局長に紛争を解決するよう命じる、または
 - (b) 紛争を審理し、決定する。
- (4.1) 最高裁判所が第(4)項(b)号に基づく紛争を審理し決定する場合、最高裁判所は、局長が本法に基づいて行うことができる命令を行うことができる。
- (5) 仲裁 [法](#)は紛争解決手続きには適用されない。

手続き開始

59 (1) [2006年法律第35号第83条により廃止。]

(2) 紛争解決の申請は

- (a) 該当する承認済みの形式であること。
 - (b) 紛争解決手続きの対象となる紛争の詳細をすべて含め、
 - (c) 規定に定められた手数料を添えて提出すること。
- (3) 第6項に規定する申請を除き、紛争解決の申請を行った者は、申請後3日以内、または局長が指定する別の期間内に、申請の写しを相手方に送付しなければならない。
- (4) ディレクターは、以下の条件を満たしていると判断した場合、手数料を免除または減額することができる。
- (a) 申請者が料金を支払う余裕がない場合、または
 - (b) 状況から判断すると、料金を徴収することは正当化されない。
- (5) ディレクターは、紛争解決の申請を拒否することができる。
- (a) 局長の意見では、申請書にはこの条項に基づいて判断される可能性のある紛争は開示されていない。
 - (b) 申請者がこの法律に基づき政府に未払いの手数料または行政罰金を負っている場合、
 - (c) 当該申請は(2)項に準拠していません。
- (6) 居住用ホテルの部屋を占有する個人は、他の当事者に通知することなく、紛争解決のための申請を行い、この法律が当該居住施設に適用されるよう暫定命令を求めることができる。

紛争解決の申請が可能な最終時間

- 60** (1) この法律に紛争解決の申請期限が規定されていない場合、当該申請は、当該問題に関連する賃貸借契約が終了した日、または譲渡された日から2年以内に行わなければならない。
- (2) [時効法](#)にかかわらず、紛争解決の申請が2年以内に行われなかった場合、本法または賃貸借契約に基づいて賃貸借に関連して生じた請求は、第3項に規定されている場合を除き、すべての目的において消滅する。
- (3) 家主または借主が本法に基づく適用期限内に紛争解決の申請を行った場合、紛争の相手方は、適用期限経過後であっても、最初の申請に関する紛争解決手続きが終了する前に、同一当事者間の別の紛争に関して紛争解決の申請を行うことができる。

紛争解決手続きの通知

- 61** (1) このセクションは、紛争解決の申請が
- (a) 正しく完了しています。
 - (b) 監督に承認され、
 - (c) 第62条(4)項[紛争解決手続きに関する取締役の権限]に基づいて却下されるものではない。
- (2) この条項が適用される場合、ディレクターは

- (a) 規則に従い、紛争を解決するためにどの紛争解決プロセスを使用するかを決定しなければならない。
- (b) 申請を行った者に対し、紛争解決手続きの通知を送付しなければならない。
- (私) 紛争を解決するための紛争解決手続きが開始されたことを示し、
 - (ii) (a)項に基づいて決定された紛争解決手続きの詳細を記載する。

取締役の紛争解決手続きに関する権限

- 62** (1) 第58条の規定に従い、局長はこのパートに基づいて決議する権限を有する。
- (a) 取締役が紛争解決の申請を受理した紛争、および
 - (b) 本法または賃貸借契約に基づいて発生する、当該紛争に関連するあらゆる事項。
- (2) 局長は、本法に基づく決定または命令を行うために必要または付随する事実または法律に関する判断を行うことができる。
- (3) 局長は、本法に基づく権利、義務、禁止事項を履行するために必要なあらゆる命令を発することができる。これには、家主または借主が本法、規則、または賃貸借契約を遵守するよう命じる命令、および本法を適用するよう命じる命令が含まれる。
- (4) 局長は、紛争解決申請の全部または一部を却下することができる。
- (a) 申請またはその一部に合理的な根拠はありません。
 - (b) 当該申請または当該部分は、本条項に基づいて判断される可能性のある紛争を開示していない、または
 - (c) 当該申請またはその一部は、軽率なもの、あるいは紛争解決手続きの濫用である。
- (5) [2006年法律第35号第86条により廃止。]

紛争解決の機会

- 63** (1) 局長は、当事者間の紛争解決を支援したり、解決の機会を提供したりすることができる。
- (2) [2023年法律第47号第81条により廃止。]

紛争解決手続き全般

- 64** (1) [2006年法律第35号第88条により廃止。]
- (2) 局長は、提出された証拠によって明らかになった事件のメリットに基づいて各決定または命令を下さなければならず、この条項に基づく他の決定に従う義務はない。
- (3) 議事規則に従い、取締役は
- (a) 発生した手続き上の問題に対処する。
 - (b) 暫定命令または一時命令を発令し、
 - (c) 紛争解決申請書を修正する、または紛争解決申請書の修正を許可する。

- (4) 局長の意見では、紛争解決手続きの当事者である家主の他のテナントが、紛争の解決によって重大な影響を受けるか、または受ける可能性が高い場合、局長は、
- (a) 他のテナントに訴訟手続きの通知を行うよう命じ、
 - (b) 他のテナントにも訴訟手続きに参加する機会を与える。
- (5) 局長は、局長の意見では、家主が紛争解決手続きの通知を受け、紛争解決手続きにおいて意見を述べる機会を与えられるべきであると判断した場合に、家主にその旨を通知するよう命じることができる。
- (a) 当該紛争解決手続きの当事者であるテナントの家主である。
 - (b) 第59条(3)に基づき当該紛争解決手続きの通知を受けておらず、
 - (c) 紛争の解決によって、重大な影響を受けるか、または影響を受ける可能性が高い。

円滑な和解プロセス

- 64.1** (1) 規則で定められている場合、紛争解決の申請当事者は、円滑な解決手続きに参加しなければならない。
- (2) 円滑な和解手続きの間、局長は、局長が受け取った情報に基づいて、本条に基づくさらなる紛争解決手続きを経ることなく、本条に基づき、係争中の問題または請求の1つ以上を解決することができる。
- (a) 当事者は、取締役による問題または請求の直接解決に合意するか、
 - (b) 当事者が円滑な和解手続きに参加しない。
- (3) (1)項の規定にかかわらず、円滑な和解手続きの前または手続き中に、局長は、紛争をこの条項に基づく審理に進めるよう要求することができる。
- (a) 取締役の意見では、当事者が合意によって紛争を解決する可能性が低い場合、または
 - (b) 手続き規則に定められたあらゆる状況において。

当事者が合意によって紛争を解決した場合の決定または命令

- 64.2** 当事者が紛争解決手続き中であるか否かを問わず、合意によって紛争を解決した場合、局長はこの条項に基づき、その合意を決定または命令の形で記録することができる。

取締役の命令：法律、規則または賃貸借契約の違反

- 65** (1) 第62条(3)項~~紛争解決手続に関する局長の権限~~に定める一般的な権限を制限することなく、局長は、家主または借主が法律、規則または賃貸借契約を遵守していないと判断した場合、以下のいずれかの命令を発することができる。
- (a) テナントは賃料を局長に支払わなければならない、局長は賃料を信託として保管するか、または局長の指示に従って、本法、規則、または賃貸借契約の遵守費用（維持管理、修理、サービス、または設備に関するもの）に支払うものとする。
 - (b) テナントは、局長の指示に従い、維持管理や修理、またはサービスや設備に費やす金額を賃料から差し引かなければならない。

- (c) テナントが家主に支払う金銭は
 - (私) テナントに返済され、
 - (ii) 家賃から差し引かれる、または
 - (iii) 賃借人が家主に対して負う賃料以外の債務の支払いとして扱われる。
 - (d) 借主または貸主が相手方に負っている金銭は、必ず支払われなければならない。
 - (そして) 本法または賃貸借契約に反して家主が押収または受領した私有財産は返還されなければならない。
 - (f) 過去または将来の賃料は、賃貸借契約の価値の減少に相当する額だけ減額されなければならない。
 - (g) 賃貸借契約は譲渡可能であり、賃貸物件は、第34条(2) [譲渡および転貸] に反して家主の同意が不当に留保されている場合に転貸可能である。
- (2) 局長は、規則に従って、(1)(a)項に規定する信託から、同項に規定する命令の実施に要した費用を回収しなければならない。
 - (3) (1)(a)項に規定する命令の目的が達成された場合、理事は、規則に従って、信託に残っている賃料の金額を、規則に基づいて利息が支払われる場合はその利息とともに、家主に支払わなければならない。

所長の指示：時間制限の変更

- 66 (1) 局長は、第59条(3) [訴訟手続の開始] または第81条(4) [審査申請に対する決定] に規定されている場合を除き、例外的な状況においてのみ、この法律で定められた期限を延長することができる。
- (2) (1)項の規定にかかわらず、局長は、第46条(4)(a)項 [家主の通知：賃料不払い] で定められた賃借人の滞納賃料支払期限を、以下のいずれかの状況に限って延長することができる。
- (a) 家主は延長に同意している。
 - (b) テナントは、緊急修理のため、または局長の命令により控除が認められていると信じていたため、未払い金額を控除した。
- (3) 局長は、賃貸借契約終了通知に異議を申し立てるための紛争解決申請の期限を、通知の発効日以降に延長してはならない。

取締役の命令：損害または損失に対する補償

- 67 第62条(3)項[紛争解決手続に関する局長の権限]に定める一般的な権限を制限することなく、当事者が本法、規則または賃貸借契約を遵守しなかったことにより損害または損失が生じた場合、局長は、賠償額を決定し、その当事者に対し、相手方当事者への賠償金の支払いを命じることができる。

所長命令：賃貸借契約終了通知

- 68** (1) 賃貸借契約終了通知が第52条〔賃貸借契約終了通知の形式及び内容〕に準拠していない場合、局長は、以下の点に納得すれば通知を修正することができる。
- (a) 通知を受け取った人物は、通知から省略された情報を知っていたか、知っているべきであった。
 - (b) こうした状況を鑑みると、通知内容を修正することは妥当である。
- (2) 第62条(3)〔紛争解決手続に関する局長の権限〕を制限することなく、局長は、本法に従って、
- (a) 賃貸借契約終了通知書に記載された有効日とは異なる日付で賃貸借契約を終了するよう命じる、または
 - (b) 本法に準拠していない本法に基づく通知を取り消し、または修正する。

理事長の命令：家賃の値上げ

- 69** 局長は、第43条(3)〔賃料増額の額〕の目的のために規定された状況が適用されると判断した場合、家主が賃料を以下の額だけ増額することを許可するよう命じることができる。
- (a) 第43条(1)(a)の規定に基づき計算された金額よりも大きい場合、
 - (b) 本条の目的のために定められた規則によって認められた最大賃料値上げ額を超えないこと。

局長の命令：賃貸物件への家主の立ち入り権

- 70** (1) 局長は、命令により、第29条〔賃貸物件への家主の立ち入り権の制限〕に基づき、賃貸物件への家主の立ち入り権を停止または条件付けることができる。
- (2) 家主が第29条で許可されている以外の方法で賃貸物件に立ち入る可能性が高いと判断した場合、局長は命令により、
- (a) 賃借人が賃貸物件へのアクセスを可能にする鍵、錠前、その他の手段を変更することを許可し、
 - (b) 家主がそれらの鍵を交換したり、鍵を入手したり、その他の手段で賃貸物件に侵入することを禁止する。

所長命令：記録の送付および送達

- 71** (1) 局長は、通知、命令、訴訟手続きその他の記録を、命令に従って代替送達によって送達することを命じることができる。
- (2) (1) 項に基づく権限に加えて、局長は次のいずれかの命令を発することができる。
- (a) 記録は、第88条〔記録の交付または送達方法全般〕および第89条〔特定の記録に関する特別規則〕にかかわらず、局長が必要と考える方法で送達されなければならない。
 - (b) 記録が、局長が指定する日付に、本法の目的のために適切に送達されたこと。
 - (c) 第88条または第89条に従って送達されていない記録が、本法の目的上、十分に提供または送達されたものとみなされること。

取締役の命令：手数料および金銭命令

- 72** (1) 局長は、紛争解決手続の一方の当事者に対し、第59条(2)(c) [手続の開始] または第79条(3)(b) [局長の決定の審査の申請] に基づく手数料を 他方の当事者または局長に支払うか返還するよう命じることができる。
- (2) 局長が紛争解決手続の当事者に対し、(1)項に基づく金額を含め、相手方に対して何らかの金額を支払うよう命じた場合、その金額は控除することができる。
- (a) 家主からテナントへの支払いの場合、家主に支払われるべき賃料から、
- (b) テナントから家主への支払いの場合、テナントに支払われるべき敷金またはペット損害保証金から差し引かれる。

取締役は紛争を共同で解決することを要求する場合があります

- 73** (1) 同一の家主との関連紛争に関して、2件以上の紛争解決申請が受理された場合、局長は、それらの紛争を同一の紛争解決手続きの中で解決するよう求めることができる。
- (2) 同一の家主と借主間の紛争に関して、2件以上の紛争解決申請が受理された場合、局長は、それらの紛争を同一の紛争解決手続きの中で解決するよう求めることができる。

紛争解決手続きはどうに行われるか

- 74** (1) 規則および手続規則に従うことを条件として、局長は、局長が適切と考える方法で、本条に基づく紛争解決手続を実施することができる。
- (2) 局長は紛争解決手続きを実施することができる
- (a) 直接会って、
- (b) 書面で、
- (c) 音声手段によって、
- (c.1) あらゆるビデオまたはその他の電子通信手段によって、
- (c.2) 規則に定められた手段により、または
- (d) (a)項から(c.2)項までの方法のいずれかの組み合わせによって。
- (2.1) (2)項に規定する方法のいずれも、紛争のすべての当事者が同時に紛争解決手続きに参加することを可能にする必要はない。
- (3) 局長は、本法の目的のために宣誓を執行することができる。
- (4) 紛争解決手続きの当事者は、代理人または弁護士によって代理されることができる。

証拠規則は適用されない

- 75** 局長は、証拠法の下で証拠として認められるか否かにかかわらず、局長が証拠として認められるとみなす口頭または書面による証言、記録、または物を証拠として採用することができる。
- (a) 必要かつ適切であり、

- (b) 紛争解決手続きに関連する。

所長は、出席者に対し記録の提出を求めることができる。

- 76** (1) 当事者の要請に基づき、または局長の自らの判断により、局長は、ある人物に対し、召喚状を発行することができる。
- (a) この条項に基づく審問に出席し、証言すること、または
- (b) 取締役の前で、紛争の対象事項に関連する記録またはその他の資料を提出すること。
- (2) (1)項に基づいて召喚状の発行を請求する当事者は、手続規則に従って証人に対する交通費を提供しなければならない。
- (3) (1)項に基づき召喚状に名前が記載され、送達を受けた者が召喚状に従わない場合、その者は最高裁判所への申し立てにより、最高裁判所の判決または命令に違反した場合と同様に、侮辱罪で拘禁される可能性がある。

ディレクターの決定

- 77** (1) このパートに基づく局長の決定は
- (a) および (b) [2023年法律第47号第87条により廃止。]
- (c) 決定の理由、または第64.2条[当事者が合意によって紛争を解決した場合の決定または命令]に基づく決定の場合は、当該条に基づく合意の詳細を含め、
- (d) 速やかに、いずれにしても訴訟手続き終了後30日以内に通知されなければならない。
- (2) 局長は、第(1)項(d)に基づく30日間の期間後に決定が下された場合でも、紛争解決手続きにおける権限を失うことはなく、また決定の有効性も影響を受けない。
- (2.1) (2.2)項の規定に従うことを条件として、局長の決定は口頭または書面で行うことができる。
- (2.2) 取締役の決定は書面で行われ、取締役が署名し日付を記入しなければならない。
- (a) 決定が第64.2条に基づいて行われた合意の記録である場合、
- (b) 定められた状況下で。
- (3) 本条に別段の定めがある場合を除き、本条に基づく局長の決定または命令は最終的なものであり、当事者を拘束する。

決定または命令の訂正または明確化

- 78** (1) (2)項の規定に従い、局長は、聴聞の有無にかかわらず、
- (a) 取締役の決定または命令における誤植、文法、計算ミス、その他同様の誤りを修正する。
- (b) 決定または命令を明確にし、
- (c) 決定または命令における明らかな誤りまたは不注意による漏れに対処する。

- (1.1) 局長は、(1) 項に記載された措置を講じることができる。
- (a) 監督自身のイニシアチブで、または
 - (b) 当事者の要請により、(1)(b)および(c)項の要請は、決定または命令を受領してから15日以内に行わなければならない。
- (2) (1.1)(b)項に規定する請求は、他の当事者に通知することなく行うことができるが、局長は他の当事者に通知するよう命じることができる。
- (2.1) 決定または命令の理由が複数の形式で示され、異なる日付に受領された場合、(1.1)(b)項に基づく15日間の期間は、適用される最も遅い日付から開始されます。
- (3) 取締役は、あらゆる状況を考慮して正当かつ合理的であると判断しない限り、本条に基づいて行動してはならない。

第1.1節

番号変更

78.1 [2017年18月38日付けで5.1に改番されました。]

第2部 — 決定および命令の審査

取締役の決定または命令の見直し

- 79** (1) 紛争解決手続きの当事者は、局長の決定または命令の見直しを局長に申請することができる。
- (1.1) 理事は、自らの判断により、理事の決定または命令を再検討することができる。
- (2) 局長の決定または命令は、以下のいずれか一つ以上の理由に基づいてのみ審査を受けることができる。
- (a) 当事者が、予期できなかった、かつ当事者の制御が及ばない状況のために、当初の審理または当初の審理の一部に出席できなかった場合。
 - (b) 当事者が、当初の審理時には入手できなかった、判決に重大な影響を与える新たな関連証拠を入手した場合。
 - (b.1) 当事者が、予見不可能で当事者の制御が及ばない状況により、適用期間が経過した後、かつ最初の紛争解決手続きの前に重要な証拠を提出し、その証拠が最初の紛争解決手続きにおいて局長に提出されていなかった場合。
 - (b.2) 局長のために事務作業を行った者が、手続き上の誤りを犯し、それが当初の紛争解決手続きの結果に重大な影響を与えた。
 - (b.3) 当初の紛争解決手続きの結果に重大な影響を与える技術的な不具合またはエラーが発生した。
 - (c) 当事者は、取締役の決定または命令が詐欺によって得られたものであるという証拠を有している。
 - (d) 当初の紛争解決手続きにおいて、局長は、局長が判断すべき事項について判断を下さなかった。

(そして) 当初の紛争解決手続きにおいて、局長は、局長が管轄権を持たない問題について判断を下した。

(2.1) (2)項の適用上、当事者が複数の紛争解決手続を行う場合、同項における「最初の紛争解決手続」への言及は、審査申請の対象となっている局長の決定または命令を生じさせた紛争解決手続への言及として解釈されなければならない。

(3) 局長の決定または命令に対する審査請求

- (a) 承認された形式および所長が承認した方法で作成されなければならない。
- (b) 規定に定められた手数料を添えなければならない。
- (c) 審査の根拠の詳細と申請者が依拠しようとする証拠を添付しなければならない。
- (d) 他の当事者への通知なしに行われる場合がある。

(4) ディレクターは、以下の条件を満たしていると判断した場合、手数料を免除または減額することができる。

- (a) 申請者が料金を支払う余裕がない場合、または
- (b) 状況から判断すると、料金を徴収することは正当化されない。

(5) 局長は、局長の決定または命令の審査申請が第3項に準拠していない場合、当該申請の受理を拒否することができる。

(6) [2006年法律第35号97条により廃止。]

(7) 紛争解決手続の当事者は、当該手続に関して、本条に基づく申立てを一度だけ行うことができる。

審査申請の期限

80 (1) 当事者は、局長の決定または命令に対する審査請求を、以下のいずれかの期間内に行わなければならない。

- (a) 決定または命令の写しが当事者に届いてから2日以内に、決定または命令が以下に関連する場合
 - (私) 貸主が譲渡または転貸に対して、第34条(2) [譲渡および転貸] に反して不当に同意を保留すること、
 - (ii) 第46条に基づく賃貸借契約終了通知 [家主の通知：賃料不払い]、または
 - (iii) 第54条[借主に対する占有命令]、第55条[貸主に対する占有命令]、第56条[賃貸借契約の早期終了命令の申請]、または第56.1条[占有命令：賃貸借契約の履行不能]に基づく占有命令。
- (b) 決定または命令の写しが当事者に届いてから5日以内に、決定または命令が以下に関連する場合
 - (私) 第32条[修理および維持の義務]に基づく修理または維持、
 - (ii) 第27条に基づくサービスまたは施設 [サービスまたは施設の終了または制限]、または
 - (iii) 第46条 (家主の通知：賃料不払い) 以外の賃貸借契約の終了通知。

(c) (a)または(b)に記載されていない事項については、当事者が決定または命令の写しを受け取ってから15日以内に申し立てる。

- (2) (1)項に基づき複数の期間が適用される場合、申請は適用される最短の期間内に行わなければならない。
- (3) 決定または命令の理由が複数の形式で示され、異なる日付に受領された場合、(1)項に基づく関連期間は、適用される最も早い日付から開始する。

審査請求に対する決定

81 (1) 局長の決定または命令に対する審査請求が行われた後、局長は、以下の理由の1つまたは複数に基づき、いつでも当該請求を却下または検討を拒否することができる。

(a) 申請によって提起された問題は、第78条 [決定または命令の訂正または明確化]に基づき、訂正、明確化、またはその他の方法で対処することができる。

(b) アプリケーション

(私) 審査のために提出された問題の詳細や、申請者が依拠しようとしている証拠の詳細が十分に示されていない。

(ii) 審査の根拠となる十分な証拠を開示していない。

(iii) 申請書の提出書類が受理されたとしても、局長の決定または命令を取り消したり変更したりする根拠は明らかにされていない。

(iv) 軽率な行為、または手続きの濫用である。

(c) 申請者が申請を誠実に進めない場合、または審査過程で出された命令に従わない場合。

(2) (1)項に基づく決定は、申請者の書面による提出物のみに基づいて行うことができる。

(3) 局長は、審査が求められた決定または命令について、審査が完了し、当事者に決定が伝えられるまで、条件の有無にかかわらず、その効力を停止するよう命じることができる。

(4) 審査を進める決定を受け取ってから3日以内、または局長が指定する別の期間内に、申請者は相手方に対し、当該決定および当該決定を実行するための命令の写しを送付しなければならない。

取締役の決定または命令の見直し

82 (1) 局長が第81条に基づく審査申請を却下または検討を拒否しない限り、局長は決定または命令を審査しなければならない。

(2) ディレクターはレビューを実施する場合があります

(a) 当初の紛争解決手続きの記録および当事者の書面による提出物（ある場合）のみに基づいて、

(b) 元の紛争解決手続きを再開することによって、または

(c) 新たな紛争解決手続きを実施することによって。

- (3) 審査の結果、局長は当初の決定または命令を承認、変更、または取り消すことができる。

廃止

83 [2006年法律第35号第102条により廃止。]

第3部 — 局長命令の執行

局長の命令は最高裁判所に提出することができる。

- 84 (1) 局長の決定または命令は、最高裁判所に提出され、その裁判所の判決または命令として執行される。
- (a) 取締役の決定または命令の見直しが行われています
 - (私) 拒否または却下、
 - (ii) 結論、または
 - (b) 審査請求の受付期間は終了しました。
- (2) (1) 項は、決定または命令が暫定的、一時的、または最終的なものであるかどうかにかかわらず適用される。

取締役の専属管轄

- 84.1 (1) 局長は、以下の事項に関して生じる、または決定する必要がある事実、法律、裁量に関するすべての事項および問題について調査、審理、決定し、許可された命令を発する専属管轄権を有する。
- (a) 紛争解決手続き。
 - (a.1) 第4部第1.1節に基づく決定。
 - (b) 本条第2項に基づく審査。
 - (c) 第5.1条に基づく手続き。
- (2) 取締役が専属管轄権を有する事項に関する取締役の決定または命令は最終的かつ拘束力のあるものであり、いかなる裁判所においても異議申し立てや審査の対象とはならない。

取締役の命令の中には、地方裁判所に提出できるものもある。

- 85 (1) このセクションは、以下の取締役の決定または命令に適用されます。
- (a) その決定または命令は金銭的補償または個人財産の返還に関するものであり、
 - (b) 決定または命令に基づいて支払うべき金額（利息および費用を除く）、または動産の価値が、[少額訴訟法](#)に基づく請求の金銭的限度額内である場合。
- (2) (1)項に規定する決定または命令は、州裁判所に提出され、同裁判所の判決または命令として執行されることができる。
- (a) 取締役の決定または命令の見直しが行われています

- (私) 拒否または却下、
- (ii) 結論、または
- (b) 審査請求の受付期間は終了しました。

第4部門

廃止

86 [2006年法律第35号第107条により廃止。]

廃止

86.1-86.3 [2006年法律第35号第107条により廃止。]

廃止

87 [2006年法律第35号第107条により廃止。]

第5.1項 — 行政罰

調査および行政処分

- 87.01** (1) 局長は、本条に基づく手続きの実施に関する手続規則を制定し、公表することができる。
- (2) 局長は、ある事項に関する第87.1条[調査]に基づく調査を実施する機能と、その事項に関して第87.3条[行政罰]に基づく罰則を課す権限の両方を、同一人物に割り当てたり委任したりしてはならない。
- (3) 局長は、問題、状況、記録の種類や区分に応じて、異なる規則を定めることができる。
- (4) 局長は、以下の事項を公表、またはその他の方法で一般に公開することができる。
- (a) この条項に基づいてなされた通知、決定、命令または合意、あるいはそれらの要約。
 - (b) 罰金支払い状況。

調査

87.1 局長は、当該事項に関する紛争解決の申請を受理したか否かにかかわらず、本法及び規則の遵守を確保するために調査を行うことができる。

レコードの制作

- 87.2** (1) 局長は、調査に何らかの形で関連する、当該人物が所有または管理するすべての記録を、合理的な期間内に局長に提出するよう求めることができる。
- (2) (1)項に基づき記録を提供するよう求められた者は、その要求に従わなければならない。

行政処分

- 87.3** (1) 規則に従い、局長は、蓋然性のバランスにより、当該人物が金銭的罰金を支払うよう命じることができる。
- (a) 本法または規則の規定に違反した、
 - (b) 局長の決定または命令、あるいは局長が発行した記録提出要求に従わなかった、または
 - (c) 紛争解決手続きまたは調査において、虚偽または誤解を招く情報を提供すること。
- (2) 局長が個人に対して行政処分を科す前に、局長は
- (a) その人に意見を述べる機会を与え、
 - (b) 以下のすべてを考慮してください。
 - (私) 当該人物による、同様の性質の違反行為に対する過去の執行措置。
 - (ii) 違反行為の重大性および規模。
 - (iii) 違反行為によって他者に生じた損害の程度。
 - (iv) 違反行為が繰り返されたか、継続的であったか。
 - (で) 違反行為が故意であったかどうか。
 - (私たちは) 当該違反行為から当該人物が得た経済的利益。
 - (vii) 違反行為を是正しようとするその人物の努力。
- (3) 本条項に基づき課せられた罰金は、所定の期間内に支払わなければならない。
- (4) 局長は、規則に従い、(1)項に基づく罰則を執行する代わりに、本来罰則の責任を負うべき者と合意を締結することができる。
- (5) (4)項に基づく合意は、規則に従って、局長が必要または望ましいと考える条件に従って、罰金の減額または免除を規定することができる。
- (6) (4)項に基づく合意には、条件を履行する期限を明記しなければならず、当該者が指定された期日までに条件を履行しなかった場合、(1)項に基づいて命じられた罰金は、不履行の日に支払期限が到来し、支払われるものとする。
- (7) (4)項に基づく契約を締結するかどうかの局長の決定、または当該契約の条件は、紛争解決の申請の対象とはならない。
- (8) 法人が法律または規則に違反した場合、または第(1)項に規定する決定または命令に従わなかった場合、当該違反または不履行を承認、許可、または黙認した法人の従業員、役員、取締役または代理人も、当該法人が本条に基づき金銭的制裁の責任を負うか、または金銭的制裁金を支払った場合であっても、本条に基づき責任を負う。

罰金額

- 87.4** (1) 第87.3条(1)に基づき科される金銭的罰金は5,000ドルを超えてはならない。
- (2) 第87.3条に規定する違反または不履行が1日を超えて発生した場合、または1日を超えて継続した場合、違反または不履行が継続する各日ごとに、本条第(1)項に定める最高額を超えない個別の金銭的罰則が課されることがある。

行政処分通知

87.5 局長が個人に対して行政処分を科す場合、局長は当該個人に対し、以下の各事項を明記した通知を交付しなければならない。

- (a) 罰則の対象となる違反行為、不履行、または虚偽もしくは誤解を招く情報。
- (b) 罰金の額。
- (c) 罰金を支払わなければならない期日。
- (d) 当該人物には、所長に罰則を科す決定を再検討させる権利がある。

ディレクターの決定

87.6 (1) このパートに基づく局長の決定は

- (a) 書面で、
- (b) 監督が署名し日付を記入し、
- (c) 決定の理由を含めてください。

(2) 本条に別段の定めがある場合を除き、本条に基づく局長の決定または命令は、当該決定または命令の対象となる者に対して最終的かつ拘束力を有する。

決定または命令の訂正または明確化

87.7 (1) 局長は、聴聞の有無にかかわらず、

- (a) 取締役の決定または命令における誤植、文法、計算ミス、その他同様の誤りを修正する。
- (b) 決定または命令を明確にし、
- (c) 決定または命令における明らかな誤りまたは不注意による漏れに対処する。

(2) 局長は、(1) 項に記載された措置を講じることができる。

- (a) 監督自身のイニシアチブで、または
- (b) 決定または命令の対象となる者の要請により、(1)(b)および(c)項の要請は、決定または命令を受領してから15日以内に行わなければならない。

(3) 取締役は、あらゆる状況を考慮して正当かつ合理的であると判断しない限り、本条に基づいて行動してはならない。

行政処分の見直し

87.8 (1) 第87.5条に基づく通知を受けた者は、通知に記載された事項の見直しを局長に申請することができる。

(2) 取締役は、自らの判断により、通知に記載された事項を再検討することができる。

(3) (4)項の規定に従うことを条件として、第5部第2節 [決定及び命令の審査] は、本条に基づく審査に適用される。

(4) この条項の適用上、第79条(2)は、局長の決定または命令は、以下の1つ以上の理由に基づいてのみ審査できると規定しているものとして解釈されるものとする。

- (a) その人物は、予期できなかった、かつ本人の制御が及ばない状況のために、意見を述べることができなかった。
 - (b) 当該人物は、局長が行政処分を科す前には入手できなかった、新たな関連証拠を有しており、その証拠は行政処分を科するという決定に重大な影響を与えるものである。
 - (c) 局長のために事務作業を行った者が、行政処分を科すか否かの決定または行政処分の金額に重大な影響を与える手続き上の誤りを犯した。
 - (d) 技術的な不備または誤りが発生し、それが行政処分を科す決定または行政処分の金額に重大な影響を与えた。
- (そして) 所長は、所長が判断すべき事項について判断を下さなかった。

行政罰金の回収

- 87.9** (1) 本条項に基づいて課される行政罰は、政府に対する債務である。
- (2) 87.5条に基づく通知に従って行政罰金を支払わなかった場合、かつ87.8条に基づく審査請求の期限が経過した場合、局長は最高裁判所または地方裁判所に証明書を提出することができ、提出された証明書は、提出先の裁判所の判決であるかのように効力を有し、それに基づいてすべての手続きを行うことができる。
- (3) (2)項に基づく証明書は、承認された様式で作成され、取締役が署名し、以下のとおり記載されなければならない。
- (a) 罰金の責任を負う人物の名称、
 - (b) 罰則が科される違反行為、不履行、または虚偽もしくは誤解を招く情報、および
 - (c) 罰金の額。

第6部 — 一般的な事項

第1部 — 記録の提供または開示方法

記録の配布または提供方法全般

- 88** 第89条 [特定の記録に関する特別規則] に規定されている記録を除き、本法に基づき個人に交付または送達することが義務付けられている、または許可されているすべての記録は、以下のいずれかの方法で交付または送達されなければならない。
- (a) 相手にコピーを渡しておくことによって。
 - (b) 当該人物が家主である場合は、家主の代理人にコピーを渡すことによって行う。
 - (c) 普通郵便または書留郵便で、その人物の居住地住所、または、その人物（家主）の場合は、その人物（家主）が家主として事業を行っている住所にコピーを送付することによって。
 - (d) 当該人物が賃借人である場合は、賃借人が指定した転送先住所に普通郵便または書留郵便でコピーを送付する。

- (そして) その人物と同居していると思われる成人に、その人物の住居にコピーを置いておくことによって。
- (f) その人が居住する住所、またはその人物が家主である場合は、家主として事業を行っている住所の郵便受けまたは郵便受けにコピーを投函することによって。
- (g) その人が居住する住所のドアまたはその他の目立つ場所にコピーを貼り付けること、または、その人が家主である場合は、家主として事業を営む住所にコピーを貼り付けることによって。
- (h) 送達を受ける者が送達先として指定したファックス番号にコピーを送信することによって。
- (私) [2023年法律第47号97条により廃止。]
- (j) 規則に定められたその他のサービス提供方法による。

特定の記録に関する特別な規則

- 89** (1) 紛争解決の申請、または第5部第2節に基づく審査を進めるという局長の決定は、一方の当事者から他方の当事者に通知する必要がある場合、以下のいずれかの方法で通知されなければならない。
- (a) 相手にコピーを渡しておくことによって。
- (b) 当該人物が家主である場合は、家主の代理人にコピーを渡すことによって行う。
- (c) 当該人物の居住地住所、または当該人物が家主である場合は、家主として事業を行っている住所に書留郵便で写しを送付することにより、
- (d) 当該人物が賃借人である場合は、賃借人が指定した転送先住所に書留郵便でコピーを送付する。
- (そして) [2023年法律第47号98条により廃止。]
- (f) 規則に定められたその他のサービス提供方法による。
- (2) 家主による第55条[家主のための占有命令]、第56条[賃貸借契約の早期終了命令の申請]または第56.1条[占有命令：賃貸借契約の履行不能]に基づく申請は、以下のいずれかの方法で借主に通知されなければならない。
- (a) 借主にコピーを渡すことによって。
- (b) テナントの居住住所に書留郵便でコピーを送付することによって。
- (c) 借主と同居していると思われる成人に、借主の住居にコピーを置いておくことによって。
- (d) 借主が居住する住所のドアまたはその他の目立つ場所にコピーを貼り付けることによって。
- (そして) [2023年法律第47号98条により廃止。]
- (f) 規則に定められたその他のサービス提供方法による。

(3) 第87.5条（行政罰の通知）に基づく通知は、以下のいずれかの方法で行わなければならない。

- (a) 本人またはその代理人にコピーを渡すことによって。
- (b) 当該人物が賃借人である場合は、賃借人が指定した転送先住所に書留郵便でコピーを送付する。
- (c) その人がテナント、家主、またはその他の人物である場合は、書留郵便でコピーを住所に送付することにより、
 - (私) その人が居住または事業を行っている場所、
 - (ii) その人物の代理人が業務を遂行する。
- (d) 規則で許可されている場合は、第 88 条[記録の提供または送達方法全般]に規定された方法により。

(そして) 規則に定められた別の方法によって。

記録が受領されたとみなされるとき

90 第88条 [記録の交付または送達方法全般] または第89条 [特定の記録に関する特別規則] に従って交付または送達された記録は、それ以前に受領されていない限り、以下のよう
に受領されたものとみなされる。

- (a) 郵送で送付または送達された場合は、郵送日から5日後。
- (b) ファックスで送付または送達された場合は、ファックス送信後3日目。
- (c) 記録のコピーをドアやその他の場所に貼り付けることによって交付または送達された場合は、貼り付けた日から3日後。
- (d) 記録のコピーを郵便受けや郵便受けに投函することによって交付または送達された場合は、投函後3日目。

第2部 — 他の法律の適用

コモンローが適用される

91 本法によって修正または変更される場合を除き、ブリティッシュコロンビア州では、家主と借主に関する慣習法が適用される。

契約不履行法

92 契約 **不履行法** および契約不履行の法理は、賃貸借契約にも適用される。

土地の譲渡または移転に伴い、債務も移転する。

93 本法に基づく家主の敷金またはペット損害保証金に関する義務は、土地または所有権に付随する。

テナントに影響を与える裁判手続き

94 他のいかなる法令にかかわらず、差し押さえ、遺産相続、婚姻紛争、または賃貸物件の占有に影響を与えるその他の訴訟手続きにおける裁判所の命令は、賃借人が当該訴訟手続きの当事者でない限り、賃借人に対して執行することはできない。

第2.1節

番号変更

94.1 [2017年18月43日付けで87.3に改番されました。]

廃止

94.11 [2017年18月44日廃止]

番号変更

94.2 [2017年18月45日付けで87.4に改番されました。]

番号変更

94.21 [2017年18月46日付けで87.5に改番されました。]

番号変更

94.3 [2017年18月47日付けで87.8に改番されました。]

番号変更

94.31 [2017年18月48日付けで87.9に改番されました。]

第3部 — 犯罪、罰則及び規則

違反行為と罰則

95 (1) 以下のいずれかの規定に違反した者は、犯罪を犯したことになり、有罪判決を受けた場合は5,000ドル以下の罰金に処せられる。

- (a) 第13条 (1)、(2) または (3) [賃貸借契約の要件]
- (a.1) 第15条 [申請料および処理手数料は不要]
- (b) 第19条(1) [預金額の制限]
- (c) 第20条(a) (b) (c) (d) または (e) [敷金に関する家主の禁止事項]
- (c.1) 第22.1条[居住者数に基づく賃料の変動に関する制限]
- (d) 第26条(3) [テナントの財産へのアクセスを差し押さえたり妨害したりすること]
- (そして) 第27条(1) [サービスまたは施設の終了または制限]
- (f) 第29条 [賃貸物件への家主の立ち入り権の制限]
- (g) 第30条 (1) または (2) [テナントのアクセス権は保護される]
- (h) 第31条(1)または(1.1) [錠の変更の禁止]
- (私) 第34条(3) [譲渡及び転貸]
- (j) 第38条(1) [保証金及びペット損害保証金の返還]
- (k) 第42条 (1) または (2) [賃料値上げの時期と通知]

- (l) 第43条(1) [賃料の値上げ額]
 - (l.1) 第44.1条 [賃貸借契約の終了に関する家主の禁止]
 - (l.2) 第53.1条(1)または(3) [特定の賃貸借契約を終了させるための通知を生成する]
 - (m) 第57条(2) [賃貸借契約が終了したときに借主が退去しない場合はどうなるか]
- (2) テナントまたは家主を強制、脅迫、威嚇、または嫌がらせする人物
- (a) 借主または貸主が本法に基づく申請を行うことを阻止するため、
 - (b) 本法に基づく救済を求めたり、取得したりしたことへの報復として
- 犯罪を犯した場合、有罪判決を受けた場合は5,000ドル以下の罰金に処せられる。
- (3) 局長の決定または命令に違反したり、それに従わなかったりした者は、犯罪を犯したことになり、有罪判決を受けた場合は5,000ドル以下の罰金に処せられる。
- (4) 本法に基づく手続きにおいて虚偽または誤解を招く情報を提供した者は、犯罪を犯したことになり、有罪判決を受けた場合は5,000ドル以下の罰金に処せられる。
- (5) 賃借人、または賃借人によって居住用不動産への立ち入りを許可された者が、故意、無謀、または過失によって居住用不動産に損害を与えた場合、犯罪行為となり、有罪判決を受けた場合は5,000ドル以下の罰金に処せられる。
- (6) 本法に基づく犯罪で有罪判決を受けた者が、本法を遵守しなかった、または本法に違反した場合、裁判所は、罰金を科すことに加えて、当該者に対し、本法を遵守すること、または本法に違反することを中止することを命じることができる。
- (7) [犯罪法](#)第5条は、本法または本規則には適用されない。

犯罪を起訴するための時効期間

- 96 (1) 本法に基づく犯罪の訴追は、訴訟の根拠となる事実が局長の知るところとなった日から2年を超えて開始してはならない。
- (2) 取締役が発行したとされる記録で、取締役が情報の根拠となる事実を認識した日付を証明するもの。
- (a) 証明書に署名したと思われる人物の署名または公的資格の証明がなくても受理され、
 - (b) 反証がない限り、それは証明された事実の証拠となる。

廃止

96.1 [2017年18月49日廃止]

規制を制定する権限

- 97 (1) 副総督評議会は、[解釈法](#)第41条に規定する規則を制定することができる。
- (2) (1) 項の規定を制限することなく、副総督評議会は、以下のとおり規則を定めることができる。

- (a) 賃貸借契約、賃貸物件、または居住用不動産を、本法の全部または一部から除外すること。
- (a.1) 賃貸人が定期賃貸借契約に、借主が契約期間終了時に賃貸物件を明け渡すことを義務付ける条項を含めることができる状況を規定する。
- (a.2) (a.1)項に規定する状況が満たされなければならない最低期間を規定する。
- (b) 保証金およびペット損害保証金に支払われる利息率を規定する。
- (c) 賃貸借契約を尊重すること、規定することを含む
 - (私) すべての賃貸借契約に必ず含めなければならない標準条項、
 - (ii) 賃貸借契約に関する正式な要件。
- (d) 本法に矛盾しない家主と借主の権利と義務を尊重し、それらの権利と義務は賃貸借契約の条項でなければならないことを規定する。
- (d.1) 第45.2条(1) [適格性の確認]の目的のための声明に関して、以下を含む
 - (私) 声明を発表する権限を持つ人々のクラスを規定する、
 - (ii) 特定の階級の人々が声明を発表する権限に制限や条件を設けること、
 - (iii) 当該声明書をテナント、家主、またはその両方に提供しなければならないか、または提供してもよい方法を規定し、
 - (iv) ただし、当該陳述は、その使用予定日の前の所定の期間内に行われた場合に限り、当該条項の目的のために使用することができる。
- (d.2) 第45.2条(1)(b)の目的のための評価に関して。
- (d.3) 評価に関連して作成される記録及びそれらの記録の保管に関する事項。
- (そして) 規則違反に対する罰則を定めること。ただし、その罰則は第95条 [犯罪及び罰則] に規定する最高罰則を超えてはならないという制限がある。
- (f) 処方
 - (私) 家主がテナントが私物を放棄したとみなす可能性のある状況、
 - (ii) 家主がテナントによって放棄された私物を処分する方法、および
 - (iii) 当該不動産に関する競合する権利主張をどのように解決するか。
- (g) 処方
 - (私) 放棄された動産の購入者が、一切の負担のない市場性のある所有権を取得する状況、
 - (ii) 不動産の処分による収益をどのように処理するか、
 - (iii) 当該物件に関して、家主に注意義務を課す。
- (h) 第23条 [賃貸借開始時の状態検査] および第35条 [賃貸借終了時の状態検査] に基づき必要とされる検査に関して、以下の事項を規定する。
 - (私) 検査を実施する際に従わなければならない手順。
 - (ii) 状態検査報告書の形式、内容、記入要件、および証拠としての使用方法。
 - (iii) 検査のスケジュール調整、およびテナントへの検査の通知。

- (iv) テナントに物件の状態検査報告書を提供する際に従うべき手順。
- (私) 本法で使用されているが定義されていない語句を定義する。
- (i.1) 紛争解決手続きおよびプロセスを尊重すること、
 - (私) 紛争解決に用いられる可能性のある紛争解決プロセスの種類を尊重し、
 - (ii) 異なる種類またはクラスの紛争を解決するために異なる紛争解決プロセスを使用することを要求すること、
 - (iii) 第74条(2)(c.2) [紛争解決手続の実施方法] の目的のために、紛争解決手続を実施するためのその他の通信手段に関して。
- (j) 第5部第2節に基づく審査に関連する事項について。
- (k) 家主がテナントに課することができる、または課することができない返金可能な手数料と返金不可能な手数料を尊重し、課することができる手数料の金額を制限すること。
- (l) 本法に基づいて行われる行為または提供されるサービスに対する料金を定めること。
- (m) 第65条(1)(a) [局長の命令：法律、規則または賃貸借契約の違反]に基づいて徴収された信託資金の返還に関して、信託資金に利息を支払わなければならない状況およびその利息の計算方法を規定することを含む。
- (名詞) 第43条(1)(a)に基づく賃料値上げの計算方法を規定する [賃料値上げ額]
- (名詞1) 【現在有効ではありません。】
- (n.2) 目的のために期間を定める
 - (私) 第49条(2)項[家主の通知：家主による不動産の使用]に規定される通知期間、および
 - (ii) 第49条(8)に規定する紛争期間。
- (n.3) ~ (n.6) 【現在有効ではありません。】
- (注7) 第4部第1.1節 [特定の賃貸借契約の終了手続き] に関して、以下の事項を規定する。
 - (私) 生成された通知を使用しなければならない規定。
 - (ii) ~ (vii) 【現在有効ではありません。】
- (その) 第69条[局長の命令：賃料の値上げ]に基づき局長が承認する可能性のある賃料の値上げについては、第43条(3) [賃料の値上げ額]に基づく申請に基づき、これを含め、ただしこれに限定されない。
 - (私) 第43条(3)の規定する状況、
 - (ii) 第69条に基づく賃料値上げの計算方法を規定する。
 - (iii) 第69条に基づく賃料値上げの適用に関する規則を規定し、
 - (iv) 第69条に基づき局長が承認できる賃料の値上げ上限を尊重する。
- (o.1) ~ (o.3) 【現在有効ではありません。】
- (o.4) 取締役の決定を口頭で伝えることができない状況に関して。

(p) 記録の提供または送達手段に関して、以下を含む

- (私) さまざまな目的のために、局長またはさまざまな種類の人物に記録を提供または送達するためのさまざまな手段を規定し、
- (ii) これらの手段によって提供または送達された記録が受領されたときとなされる時期を規定する。

(1ページ) 行政罰に関する事項（ただし、これに限定されない）

- (私) 第87.3条(2)(a)の目的のために意見を述べる機会を与える手続きを確立すること。この手続きは口頭審理を伴う必要はない。
- (i.1) 記録の提出要求に異議を申し立てる機会を提供する手続きを確立する、
- (ii) (i)項に規定された機会に出席または提出を行わなかった場合の結果を規定すること。これには、出席しなかった者の不在のまま審理を進めること、または提出物なしで審理を進めることなどが含まれるが、これらに限定されない。
- (iii) 行政罰金の支払い期限を定めること、
- (iv) 特定のケースにおいて罰則を定める際に局長が考慮しなければならない事項、
- (で) 行政罰を科すための時効期間を規定し、その期間に関連する証拠事項を定めること。
- (私たちは) 第87.3条(4)に基づき契約に含めなければならない条項および条件の規定を含む合意に関して、
- (vii) 行政罰金を支払わなかった場合の措置を定めること。これには、追加の罰金を課すことなどが含まれるが、これらに限定されない。

(q) 本法によって規制が想定されているその他の目的のため。

(3) この法律に基づく規則を制定するにあたり、副総督評議会は、

- (a) 問題を人に委任する、
- (b) 人に裁量権を与える、
- (c) 異なる賃貸物件、住宅物件、賃貸借契約、または異なる種類の賃貸物件、住宅物件、賃貸借契約に対して異なる規制を設ける。
- (d) 紛争、請求、問題、状況、紛争解決プロセスの種類やクラスごとに異なる規制を設け、

(そして) 異なる規制を設ける

- (私) 異なる賃貸借契約、賃貸借契約の期間または状況、賃貸借契約の終了または賃貸借契約終了の通知の目的、紛争期間、補償、補償に関連する状況または補償に関連する計算式、または
- (ii) 異なる種類の賃貸借契約、賃貸借契約の期間または状況、賃貸借契約の終了または賃貸借契約終了の通知の目的、紛争期間、補償、補償に関する状況または補償に関する計算式。

(4) 副総督評議会は規則を制定することができる。

- (a) 第21.1条(1)の「大麻規制日」の定義を廃止し、
- (b) [第21.1条\(2\)および\(4\)を改正し、大麻規制日への言及を大麻規制および免許法](#)第14条が施行される日に置き換える。

第7部 — 経過規定及び付随規定

「旧法」の意味

98 この章では、「旧法」とは [住宅賃貸借法](#) RSBC 1996 c. 406 を意味する。

廃止

99 [2006年法律第35号第113条により廃止。]

移行期間：賃貸借開始時の条件

- 100** (1) 本法の第23条 [状態検査：賃貸借開始時] および第24条 [報告要件が満たされなかった場合の結果] は、第(2)項に規定されている場合を除き、2004年1月1日より前に開始した賃貸借に関して家主または借主には適用されない。
- (2) 2004年1月1日以降、(1)項に規定する家主が、同項に規定する借主に対し、初めて居住用物件でペットを飼育することを許可した場合、第23条(2)から(6)までおよび第24条は、家主と借主に適用されるが、家主が借主から要求するペット損害保証金に関してのみ適用される。

廃止

101-102 [2006年法律第35号第113条により廃止。]

移行措置：保証金

103 家主が旧法に従って敷金を預かっている場合、その敷金は本法に従って預かっているものとみなされ、敷金に関する本法の規定が適用される。

経過措置

- 104** (1) 副総督評議会は、本法をより効果的に施行し、旧法の施行から本法の施行への移行を円滑にするために必要または適切とみなされる規則を制定することができる。これには、旧法の廃止によって生じる移行上の問題や課題を解決する方法を規定する規則も含まれる。
- (2) [支出済み。2002-78-104 (2)。]
- (3) 副総督評議会は、本法に基づいて制定された規則をより効果的に施行するため、または当該規則への移行を円滑にするために必要または適切とみなされる規則を制定することができる。これには、本法の規定の廃止または改正、あるいは本法に基づいて制定された規則の廃止または改正によって生じる移行上の問題または課題を解決する方法を規定する規則が含まれる。

廃止

104.1 [2023年法律第47号第105条により廃止。]

廃止

104.2 【施行されていません。2026年12月19日に廃止されました。】

移行 — 定期賃貸借契約

104.3 (1) この条項の発効前に締結された定期賃貸借契約において、借主が特定の日付に賃貸物件を明け渡さなければならないと規定されている場合、賃貸物件を明け渡す義務は、この条項の発効日をもって効力を失う。ただし、

- (a) 賃貸借契約が転貸借契約である場合、
- (b) 第97条(2)(a.1)に規定された状況が適用される場合、
- (c) この法律が議会で第一読会を受ける日より前に、
 - (私) 家主は、賃貸物件を明け渡すことを条件とする既存の賃貸契約の満了後に開始する賃貸契約を、賃貸物件の新しいテナントと締結した。
 - (ii) 局長は、既存の賃貸借契約における賃貸物件からの退去要求に基づき、家主に対し占有命令を発令した。

(2) (1)項に基づき効力を維持する要件を執行する目的で、第44条および第55条は、本条が施行される直前の規定のまま引き続き適用される。

過ぎした

105-116 【付随的な改正および廃止。効力発生済み。2002-78-105～116。】

開始

117 この法律は、副総督評議会の規則により施行される。